

## teams\_chat\_export\_kasachstan\_2026-03-15.txt

04\_sanktionen/teams\_chat\_export\_kasachstan\_2026-03-15.txt

---

Microsoft Teams – Chat-Export (Auszug)

Exportiert durch IT-Forensik im Rahmen des Legal Hold am 13.04.2026, 16:52 Uhr

Chat: 1:1, Thomas Bergmann (Vertriebsleitung) / Deniz Karaca (Area Sales Manager Türkei/Zentralasien)

Angeforderter Zeitraum: 10.03.2026 bis 20.03.2026

Hinweis Export: Zwei Nachrichten vom 15.03.2026 wurden vom Absender nachträglich gelöscht und sind im Export nur als Löschvermerk enthalten.

[13.03.2026 08:41] Karaca: Morgen Thomas. Yildirim hat gestern abend nochmal angerufen, die wollen die 25 GX-900 unbedingt noch im März. Zahlung soll wieder gesplittet laufen, ein Teil über die Al Noor in Dubai wie im Januar

[13.03.2026 08:47] Bergmann: warum schon wieder über Dubai? die Rechnung geht an Turan, dann soll auch Turan zahlen

[13.03.2026 08:52] Karaca: sagt er wegen Devisenbewirtschaftung, die Lira-Konten sind wohl gerade schwierig. Kann ich nicht prüfen

[13.03.2026 09:15] Bergmann: ok. und der Endkunde? Mehlhorn nervt mich seit Tagen wegen der Endverbleibserklärung, da steht immer noch nur "Almaty" drauf

[13.03.2026 09:18] Karaca: Atyrau Machinery Partners LLP, mehr hab ich auch nicht. Yildirim sagt der Endkunde will nicht dass sein Name rumgereicht wird, Wettbewerbsgründe

[15.03.2026 14:02] Karaca: Thomas, kurze Rückmeldung von Yildirim zu der Frage von Frau Mehlhorn ob Lieferungen richtung Russland ausgeschlossen sind

[15.03.2026 14:03] Karaca: er meinte wörtlich, wenn das mit den Papieren zu kompliziert wird, "dann halt über Kasachstan". Ich weiss ehrlich nicht was ich davon halten soll

[15.03.2026 14:09] Bergmann: [Nachricht gelöscht am 15.03.2026, 18:44]

[15.03.2026 14:11] Karaca: verstehe. Und was schreib ich Mehlhorn?

[15.03.2026 14:12] Bergmann: [Nachricht gelöscht am 15.03.2026, 18:45]

[15.03.2026 14:26] Karaca: ok. Ich schick ihr die EVE so wie sie ist und schreib dass der Endkunde bestätigt ist. Den Rest klären wir wenn die Anzahlung da ist

[16.03.2026 07:58] Bergmann: Anzahlung 125k ist avisiert für den 22.3., kommt von Turan direkt. Damit ist das Thema Dubai ja erstmal durch

[16.03.2026 08:03] Karaca: für die Anzahlung ja. Die Provision Januar lief aber über Al Noor, falls das nochmal jemand fragt

[16.03.2026 08:05] Bergmann: fragt keiner

Ende des Auszugs. Vollständiger Export mit Metadaten auf Sicherungsdatenträger LH-2026-GM-03 (Verwahrung Rechtsabteilung).

**email\_mandant\_globalmaschinen.eml**

01\_intake/email\_mandant\_globalmaschinen.eml

|         |                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Sophie Brandt <s.brandt@globalmaschinen.de>                                                                                                       |
| An      | "Dr. Miriam Voss" <voss@kanzlei-lindenhafen.de>                                                                                                   |
| Datum   | Wed, 01 Jul 2026 08:16:42 +0200                                                                                                                   |
| Betreff | Eilprüfung Auftrag KZ-4471 / CNC-Steuermodule über Türkei und Dubai                                                                               |
| Anlagen | Auftrag_KZ-4471.pdf; Haendlervertrag_Arslan_Makine.pdf; Zahlungsavis_Dubai.pdf; Auskunftersuchen_HZA_30-06-2026.pdf; Presseanfrage_Nordkurier.eml |

Guten Morgen Frau Dr. Voss,

wir benötigen kurzfristig Ihre Unterstützung zu dem Auftrag KZ-4471. Bestellt sind 24 CNC-Steuermodule GM-Control 840 und drei Ersatzteilkoffer für insgesamt 684000,00 Euro. Vertragspartner ist Arslan Makine Ticaret A.Ş. in Ankara. Unser Vertrieb hat gestern erfahren, dass zwölf Module nach der Abnahme an die KazTech Mining LLP in Karaganda weiterverkauft werden sollen. Der Endverbleibsnachweis nennt dagegen ausschließlich die türkische Niederlassung in Konya.

Die erste Rate von 136800,00 Euro kam am 29. Juni nicht von Arslan Makine, sondern von Gulf Meridian Trading FZE in Dubai. In der Zahlungsreferenz steht nur „Project Falcon“. Unser Vertrieb kann nicht erklären, warum ein Dritter zahlt. Die Ware liegt kommissioniert in Halle 4; Speditionsabholung wäre am 6. Juli um 05:30 Uhr.

Das Hauptzollamt Mannheim hat unter dem Geschäftszeichen Z 4210-2026-1187 bis zum 3. Juli die technische Beschreibung, die Warennummern und die Endverbleibserklärung angefordert. Die Exportkontrollbeauftragte hält eine Einstufung einzelner Steuerplatinen als Dual-Use-Gut für möglich. Eine verbindliche Auskunft oder Genehmigung liegt nicht vor. Außerdem hat der Nordkurier heute um 07:18 Uhr gefragt, ob wir „Russlandgeschäfte über Kasachstan verschleiern“. Die Redaktion erwartet eine Antwort bis 15:00 Uhr.

Im Anhang finden Sie den Auftrag, Händlervertrag, Zahlungsavis, das Auskunftersuchen und die Presseanfrage. Bitte geben Sie uns zunächst durch, welche Unterlagen wir heute noch sichern und welche Auslieferungsschritte gestoppt bleiben sollen. Für Rückfragen erreichen Sie mich bis 18:30 Uhr unter der Durchwahl 0621 4488 217.

Viele Grüße

Sophie Brandt  
Leiterin Recht und Exportkontrolle  
Globalmaschinen Werke GmbH  
Harrlachweg 31 · 68163 Mannheim  
Telefon 0621 4488 217 · Telefax 0621 4488 299  
s.brandt@globalmaschinen.de  
Unser Zeichen: EXP/KZ-4471/26

**presseanfrage\_swz\_2026-04-14.eml**12\_presse/presseanfrage\_swz\_2026-04-14.eml

---

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Corinna Steidele <c.steidele@sw-zeitung.de>                                         |
| An      | Lena Hauser <l.hauser@globalmaschinen.de>                                           |
| Kopie   | presse@globalmaschinen.de                                                           |
| Datum   | Tue, 14 Apr 2026 09:15:00 +0200                                                     |
| Betreff | Presseanfrage Süddeutsche Wirtschaftszeitung – Bitte um Antwort bis heute 16:00 Uhr |

Sehr geehrte Frau Hauser,

ich arbeite für die Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Wirtschaftszeitung an einem Bericht über Umgehungslieferungen deutscher Maschinenbauer über Drittstaaten. Uns liegen Informationen vor, wonach die Globalmaschinen GmbH trotz der geltenden EU-Russland-Sanktionen CNC-Steuermodule über türkische und kasachische Zwischenhändler in die Russische Föderation geliefert haben soll. Können Sie dies bestätigen oder dementieren? Welche internen Kontrollmaßnahmen bestanden? Kooperiert Ihr Unternehmen mit den Behörden?

Ergänzend bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Trifft es zu, dass ein türkischer Handelspartner Ihres Hauses Steuermodule des Typs GX-900 an einen Abnehmer in Kasachstan weiterveräußert hat oder weiterveräußern soll?
2. Trifft es zu, dass Zahlungen aus Geschäften mit diesem Handelspartner teilweise über eine Gesellschaft in einer Freihandelszone der Vereinigten Arabischen Emirate abgewickelt wurden?
3. Ist gegen Ihr Unternehmen derzeit ein behördliches Prüf- oder Auskunftsverfahren anhängig, etwa des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder eines Hauptzollamts?
4. Hat Ihr Unternehmen seit Februar 2026 Lieferungen gestoppt oder Verträge mit Handelspartnern in der Türkei, Kasachstan oder den VAE ausgesetzt?

Wir beabsichtigen, in der Ausgabe von Donnerstag zu berichten. Damit wir Ihre Position angemessen berücksichtigen können, bitte ich um Ihre Stellungnahme bis heute, 14. April 2026, 16:00 Uhr. Für ein Hintergrundgespräch, auch vertraulich, stehe ich kurzfristig zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Corinna Steidele  
Redakteurin Wirtschaft  
Süddeutsche Wirtschaftszeitung  
Ressort Industrie und Außenwirtschaft  
Telefon 089 41772-318, mobil 0170 5529914  
c.steidele@sw-zeitung.de

**cbam\_importe\_stahl\_aluminium.csv**

06\_cbam/cbam\_importe\_stahl\_aluminium.csv

| Quartal | Ware                  | KN_Code | Ursprung | Menge_t | Emissionen_tCO2e | Datenquelle     | Anmerkung                         |
|---------|-----------------------|---------|----------|---------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2026-Q1 | Aluminiumprofil       | 7604    | Türkei   | 18      |                  | Lieferant fehlt | CBAM-Relevanz prüfen              |
| 2026-Q1 | Stahlschrauben        | 7318    | China    | 6       | 14.2             | Lieferant Excel | Warencode prüfen                  |
| 2026-Q1 | Elektroschalttschrank | 8537    | USA      | 2       |                  | keine           | vermutlich nicht CBAM aber prüfen |

**awv\_zahlungen\_roh.csv**

09\_awv/awv\_zahlungen\_roh.csv

| Datum      | Betrag_EUR | Gegenpartei                   | Land    | Zweck                 | gemeldet |
|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|----------|
| 2026-01-18 | 48000      | Al Noor FZE                   | VAE     | Vermittlungsprovision | nein     |
| 2026-02-03 | 8900       | Swiss Parts AG                | Schweiz | Ersatzteile           | nein     |
| 2026-03-22 | 125000     | Turan Industrial Trading Ltd. | Türkei  | Vorauszahlung         | unklar   |

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

**cbam\_importe\_stahl\_aluminium.xlsx**

06\_cbam/cbam\_importe\_stahl\_aluminium.xlsx

---

CBAM-Stoffstromliste Q1/2026 – Globalmaschinen GmbH

Erstellt: 20.04.2026 | Verantwortlich: Benedikt Schramm, Zollbeauftragter | Aktenzeichen: GM-CBAM-2026-001

| Lfd. Nr. | Quartal | Warenbeschreibung                    | KN-Code | Warenunterposition (TARIC) | Ursprungsland | Menge (t) | Emissionen (t CO2e) | Emissionsfaktor (kg CO2e/t) | Datenquelle                    | CBAM-Relevant?         | Bericht-Status   | Anmerkungen / Prüfbedarf                                                                          |
|----------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2026-Q1 | Aluminiumprofil (stranggepresst)     | 7604    | 7604 21 00                 | Türkei        | 18        |                     | 6.7                         | Lieferantendaten fehlen        | JA                     | AUSSTEHEND       | Emissionsdaten beim Lieferanten anfordern (Frist 30.04.2026)                                      |
| 2        | 2026-Q1 | Stahlschrauben (Verbindungselemente) | 7318    | 7318 15 69                 | China         | 6         | 14.2                | 2.37                        | Lieferant Excel-Tabelle        | JA                     | AUSSTEHEND       | Warencode prüfen (Antidumping-Verfahren laufend); Emissionen vorhanden                            |
| 3        | 2026-Q1 | Elektroschaltschrank (Basisgestell)  | 8537    | 8537 10 99                 | USA           | 2         |                     |                             | Keine Angabe                   | NEIN (voraussichtlich) | GEPRÜFT          | HS 8537 nicht in Anhang I CBAM-VO; Prüfung abgeschlossen – nicht CBAM-pflichtig                   |
| 4        | 2026-Q1 | Stahlblech kaltgewalzt               | 7209    | 7209 16 90                 | Ukraine       | 12.5      | 28.75               | 2.3                         | Lieferant Zertifikat           | JA                     | DATEN VORHANDEN  | Emissionsdaten vollständig; Meldung Q1-Bericht vorzubereiten                                      |
| 5        | 2026-Q1 | Gusseisen-Formteile                  | 7325    | 7325 99 10                 | Indien        | 8         |                     | 1.8                         | Schätzwert (IPCC-Standardwert) | JA                     | AUSSTEHEND       | Standardemissionswerte aus CBAM-Durchführungsverordnung zu verwenden wenn Lieferant nicht liefert |
| 6        | 2026-Q1 | Aluminium-Druckgussteile             | 7616    | 7616 99 90                 | Türkei        | 4.5       |                     | 6.2                         | Lieferantendaten fehlen        | JA                     | AUSSTEHEND       | Zweiter Aluminiumlieferant TK; Emissionsdaten separat anfordern                                   |
| 7        | 2026-Q1 | Stahl-Rohrprofile                    | 7306    | 7306 61 92                 | Weißrussland  | 3         | 7.8                 | 2.6                         | Lieferant Direktauskunft       | JA                     | SANKTIONSPRÜFUNG | Lieferant aus BY – Einfuhrverbot nach VO 2022/576 prüfen! Lieferstopp empfohlen                   |
| SUMME    |         |                                      |         |                            |               | 54        | 50.75               |                             |                                |                        |                  |                                                                                                   |

LEGENDE: Gelb = CBAM-Meldung ausstehend | Rot = Sanktionsrisiko prüfen | Grün = Daten vollständig | Weiß/Blau = Kein CBAM-Bezug  
CBAM-Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 2023/956 | Übergangszeitraum 2023–2025: Berichtspflicht ohne Zahlungspflicht | Ab 01.01.2026: volle Anwendung mit CBAM-Zertifikaten | Zuständigkeit: Benedikt Schramm, Zollbeauftragter

| Datum      | Betrag (EUR) | Gegenpartei                   | Land        | Zweck / Zahlungsgrund                | AWV-meldepflichtig?         | Gemeldet? | Meldefrist | Status     | Anmerkungen                                          |
|------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 18.01.2026 | 48000        | Al Noor FZE                   | VAE         | Vermittlungsprovision Industriegüter | JA (§ 67 AWV)               | NEIN      | 07.02.2026 | ÜBERFÄLLIG | Nachmeldung sofort; Sanktionsrisiko VAE              |
| 03.02.2026 | 8900         | Swiss Parts AG                | Schweiz     | Ersatzteile Verbindungselemente      | JA (§ 67 AWV, > 5.000 EUR)  | NEIN      | 10.02.2026 | ÜBERFÄLLIG | Nachmeldung erforderlich                             |
| 22.03.2026 | 125000       | Turan Industrial Trading Ltd. | Türkei      | Vorauszahlung Liefervertrag GX-900   | JA (§ 67 AWV, > 12.500 EUR) | UNKLAR    | 07.04.2026 | PRÜFEN     | Verbindung zu laufender EK-Prüfung; Zahlung gesperrt |
| 15.01.2026 | 3200         | Logistik Nord GmbH            | Deutschland | Frachtkosten inländisch              | NEIN (Inland)               | -         | -          | OK         | Keine AWV-Pflicht                                    |
| 28.02.2026 | 22400        | Vertex Tools S.r.l.           | Italien     | Einkauf Fräswerkzeuge                | NEIN (EU-Überweisung)       | -         | -          | OK         | EU-Zahlung; keine AWV-Pflicht                        |

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## produktdaten\_cnc\_modul.docx

02\_waren/produktdaten\_cnc\_modul.docx

---

## Produktdaten und Klassifizierungsbegründung: CNC-Steuermodul GX-900

**Dokumenttyp:** Technisches Datenblatt / Klassifizierungsmemo

**Erstellt:** 14. April 2026

**Verfasser:** Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter, Exportkontrollbeauftragter

**Aktenzeichen:** GM-EK-2026-041

**Vertraulichkeit:** Intern / Für Behörden freigegeben

### 1. Produktbezeichnung und Identifikation

| Merkmal               | Wert                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Handelsname           | CNC-Steuermodul GX-900                                  |
| Interne Artikelnummer | 8000-GX900-EU                                           |
| Hersteller            | Globalmaschinen GmbH, Rotebühlplatz 18, 70178 Stuttgart |
| Entwicklungsstand     | Revision 3.2 (Stand: 01/2026)                           |
| Seriennummernformat   | GX9-JJJJ-XXXXXX                                         |
| EAN                   | 4012345678901                                           |
| Herstellungsort       | Stuttgart-Zuffenhausen (Montage), Prozessorkern: USA    |

Das CNC-Steuermodul GX-900 ist ein hochintegriertes Steuerungssystem für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen (Computer Numerical Control). Es wird von der Globalmaschinen GmbH sowohl in eigene Maschinen eingebaut (OEM-Variante) als auch als Ersatzteil für Bestandsmaschinen anderer Hersteller angeboten (Aftermarket-Variante).

### 2. Technische Spezifikationen

#### 2.1 Kerndaten

| Parameter              | Spezifikation                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Prozessorkern          | Quad-Core ARM Cortex-A72, 1,8 GHz, US-Ursprung (Chip-Design: Sunnyvale/CA) |
| Betriebssystem         | RTOS LinuxCNC 2.9 (Open Source, angepasst)                                 |
| Achssteuerung          | bis zu 9 simultane CNC-Achsen (3+3+3 Konfiguration)                        |
| Positioniergenauigkeit | ≤ 0,001 mm (1 µm) bei Vol্লাusbau                                          |
| Schnittstellen         | EtherCAT (IEC 61158), Profinet, RS-232/RS-485, USB 3.0, Ethernet 1 GbE     |
| Firmware-Update        | Over-the-Air (OTA) über gesichertes Cloud-Portal (TLS 1.3, AES-256)        |
| Verschlüsselungsmodul  | integrierter Hardware Security Module (HSM) Atmel ATECC608A                |
| Schutzart              | IP54                                                                       |
| Betriebstemperatur     | -10 °C bis +55 °C                                                          |
| Versorgungsspannung    | 24 V DC ±10 %                                                              |
| Abmessungen (LxBxH)    | 385 × 290 × 72 mm                                                          |
| Gewicht                | 2,4 kg                                                                     |
| Konformität            | CE, RoHS 2, REACH                                                          |

## **2.2 Servoantrieb-Schnittstelle**

Das Modul steuert Servoantriebe über den EtherCAT-Bus mit einer Zykluszeit von 250 µs. Die Servoschnittstelle unterstützt die Profile CiA 402 und SoE. Maximale Ausgangssignalfrequenz an den Encoder-Eingängen: 4 MHz (Quadratur). Die Achsinterpolation ist linear und zirkulär (G01/G02/G03 konform nach DIN 66025).

## **2.3 Cloud-Konnektivität und Fernwartung**

Die OTA-Updatefunktion nutzt ein herstellereigenes Cloud-Backend (Server: AWS Frankfurt, Region eu-central-1). Der Zugang ist zertifikatsbasiert (X.509), Geräteidentifikation über eindeutige Seriennummer. Der Export von Maschinendaten (Fertigungsparameter, Fehlerprotokolle) ist konfigurierbar und kann im Offline-Modus vollständig deaktiviert werden. Eine Fernsteuerung des Moduls über die Cloud ist technisch nicht implementiert; das Portal beschränkt sich auf Firmware-Distribution und Diagnosedaten.

## **2.4 Verschlüsselung**

Der integrierte HSM (ATECC608A) implementiert:

- AES-128/256 (symmetrisch)
- SHA-256/384 (Hashfunktionen)
- ECDSA P-256/P-384 (Signatur)
- ECDH P-256 (Schlüsselvereinbarung)

Die maximale Schlüssellänge beträgt 256 Bit (symmetrisch) bzw. 384 Bit (asymmetrisch ECC). Das Modul ist **nicht** für militärische Verschlüsselung ausgelegt und erfüllt nicht FIPS 140-3 Level 3.

## **3. Typische Endverwendung**

Das GX-900 wird primär eingesetzt in:

- Dreh- und Fräsmaschinen (zivile Fertigung, Metallbearbeitung)
- Holzbearbeitungszentren
- Laserschneidanlagen (Einbindung als Interpolationsmodul)
- Retrofit-Vorhaben: Modernisierung älterer CNC-Maschinenparks

Kundenbranchen: Maschinenbau, Automobilindustrie, Werkzeugbau, Luft- und Raumfahrtzulieferer (Strukturbauteile, keine Waffensysteme), Medizintechnik (Fräsen von Implantaten).

## **4. Klassifizierungsanalyse nach EU-Dual-Use-Verordnung (VO EU 2021/821)**

### **4.1 Vorgehensweise**

Die Klassifizierung erfolgt anhand der Anhänge I (Güterliste) der EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821, ergänzt durch den Vergleich mit der US-amerikanischen Export Administration Regulations (EAR), Commerce Control List (CCL).

### **4.2 Prüfungsschritt 1: Numerische Steuerungen – Kategorie 2B**

**Einstiegspunkt:** Kategorie 2 (Materialbearbeitung), Untergruppe B (Ausrüstung).

Gemäß Position **2B001.b.1** der EU-Dual-Use-Güterliste sind numerische Steuerungssysteme für Werkzeugmaschinen zu prüfen, wenn sie für mehr als 5 simultane, interpolierend gesteuerte Achsen ausgelegt sind.

**Befund:** Das GX-900 steuert bis zu **9 simultane Achsen** mit Interpolation – dies überschreitet den Schwellenwert von 5 Achsen nach 2B001.b.1. Das Modul ist daher **grundsätzlich listenpflichtig** als Steuerungssystem für Werkzeugmaschinen i.S.v. 2B001.

#### **4.3 Prüfungsschritt 2: Positioniergenauigkeit**

Position 2B001 setzt voraus, dass die Positioniergenauigkeit besser als:

- $\leq 6 \mu\text{m}$  bei linearen Achsen (nach VDI/DGQ 3441 oder ISO 230-2)

Das GX-900 erreicht  $\leq 1 \mu\text{m}$  – unterschreitet damit die Schwelle erheblich.

**Befund:** Der Genauigkeitsparameter liegt innerhalb des kontrollierten Bereichs.

#### **4.4 Prüfungsschritt 3: Informationssicherheitsfunktionen – Kategorie 5 Teil 2**

Das integrierte HSM mit AES-256 und ECC-384 ist auf Tauglichkeit für Position **5E002** (Software für die Entwicklung oder Produktion von Gütern der Pos. 5A002) zu prüfen. Pos. 5A002.a umfasst Systeme zur Sicherung von Informationen mittels kryptographischer Methoden.

**Ausnahme:** Note 3 zu Kategorie 5 Teil 2 (Cryptography Note / "CN") sieht eine Freistellung vor, wenn die kryptographischen Funktionen nicht das primäre Element der Ware sind und die Ware für einen allgemeinen, kommerziellen Zweck (ohne selektive Kontrollmöglichkeit) entwickelt wurde. Das GX-900 nutzt den HSM ausschließlich zur Integritätssicherung von Firmware-Updates und Gerätezertifikaten, nicht zur Verschlüsselung von Kommunikationsinhalten im Sinne einer Vertraulichkeitslösung.

**Befund:** Die CN (Cryptography Note) greift mit hoher Wahrscheinlichkeit; eine Einstufung unter 5A002/5E002 ist nicht indiziert. Eine formelle BAFA-Anfrage zur Bestätigung wird empfohlen.

#### **4.5 Prüfungsschritt 4: US-EAR-Bezug (ECCN)**

Der Prozessorkern (ARM Cortex-A72 basierend auf US-IP, Chip-Design Sunnyvale/CA) unterliegt potenziell der US-Exportkontrolle (EAR, 15 CFR Part 774, CCL). Relevante ECCN-Kandidaten:

| <b>ECCN</b> | <b>Beschreibung</b>                   | <b>Treffer?</b>                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 3A991       | Prozessoren, nicht unter 3A001        | Wahrscheinlich Ja                    |
| 3E001       | Technologie für Güter nach 3A001      | Nein (kein Transfer von Technologie) |
| 2B001       | Werkzeugmaschinen-Steuerungen         | Parallel-Klassifizierung möglich     |
| EAR99       | Nicht kontrolliert, Freirestkategorie | Ausschluss prüfen                    |

Der ARM Cortex-A72 als Commodity-Prozessor fällt nach aktueller BIS-Praxis regelmäßig unter **ECCN 3A991** (weniger sensibel, ATF-Liste), sofern er die Performance-Schwellen von 3A001.a nicht überschreitet. Die De-minimis-Regel (15 CFR § 734.4) könnte bei weniger als 25 % US-Wertanteil am Endprodukt eingreifen; der Wertanteil ist zu ermitteln.

**Handlungsempfehlung:** US-amerikanischen Hersteller des Chips (voraussichtlich: Broadcom-Lizenzpartner) anfragen, ob ein ECCN-Klassifizierungsschreiben vorliegt.

#### **4.6 Ergebnis Klassifizierung**

| <b>Aspekt</b> | <b>Ergebnis</b> |
|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EU-Dual-Use-Listenpflicht | <b>Ja, 2B001.b.1</b> (CNC-Steuerung, >5 Achsen, hohe Genauigkeit) |
| Kryptographie (5A002)     | Wahrscheinlich freigestellt (Cryptography Note)                   |
| US-EAR-Berührung          | Prüfung De-minimis-Regel erforderlich                             |
| Endprodukt-HS-Code        | <b>8537.10</b> (Schalttafeln und -schränke, ≤ 1000 V) – bestätigt |
| KN-Unterposition          | 8537 10 99 (sonstige, ≤ 1000 V)                                   |
| TARIC                     | 8537 10 99 10 (soweit anwendbar, DE-Praxis)                       |

## 5. Identifikation besonderer Exportkontrollrisiken

1. **Mehrachsigkeit:** Die 9-Achsen-Interpolation überschreitet die Listenschwelle – eine Genehmigungspflicht für Exporte in Drittstaaten (insbesondere in Länder des Anhangs II der EU-Dual-Use-VO) ist wahrscheinlich.
2. **US-Prozessorkern:** Re-Export-Beschränkungen nach EAR könnten unabhängig vom deutschen/EU-Recht gelten (Extraterritorialitätsprinzip). Exporte aus der EU in sanktionierte Länder (Russland, Weißrussland, Iran) sind nach Art. 12g VO (EU) 833/2014 verboten; der Hersteller haftet für Umgehungshandlungen Dritter.
3. **Cloud-OTA:** Das Cloud-Update-Feature macht das Modul zu einem vernetzten System; Sicherheitsüberprüfungen können nach Cyber-Security-Gesichtspunkten zusätzlich relevant werden (NIS2).
4. **Endverwendungsrisiko:** Angegebene Endverwendung (zivile Maschinenwartung) deckt sich nicht mit der Weiterleitungsstruktur (TR → KZ); Catch-All-Prüfung nach Art. 4 EU 2021/821 ist obligatorisch.

## 6. Empfohlene nächste Schritte

- [ ] Vollständige Güterlistenprüfung nach 2B001 mit BAFA-Verbindlichkeitsbescheid
- [ ] ECCN-Bestätigung beim US-Komponentenlieferanten einholen
- [ ] De-minimis-Berechnung (US-Wertanteil)
- [ ] Endverwendungserklärung (EUC) des türkischen Händlers für jede Sendung
- [ ] Weiterverkaufsverbot in die Russische Föderation, Weißrussland und Iran vertraglich sicherstellen
- [ ] Catch-All-Prüfung für die konkrete Kasachstan-Transaktion dokumentieren

Erstellt von: Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter | Exportkontrollbeauftragter | Globalmaschinen GmbH |  
Version 1.0 | 14.04.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **dual\_use\_pruefung\_roh.docx**

03\_exportkontrolle/dual\_use\_pruefung\_roh.docx

---

# Dual-Use-Prüfung: CNC-Steuermodul GX-900 – Vollständige Analyse

**Dokumenttyp:** Exportkontroll-Prüfbericht (Internes Vermerk)

**Aktenzeichen:** GM-EK-2026-041-DU

**Erstellt:** 15. April 2026

**Verfasser:** Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter, Exportkontrollbeauftragter

**Geprüft:** Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin

**Status:** Abgeschlossen – Genehmigungsbedürftigkeit festgestellt

## 1. Prüfungsanlass und Sachverhalt

Die Globalmaschinen GmbH beabsichtigt, das CNC-Steuermodul GX-900 (Artikelnummer 8000-GX900-EU) an die Turan Industrial Trading Ltd., Istanbul/Türkei, zu liefern. Der türkische Händler hat schriftlich erklärt, die Ware an einen Endkunden in Kasachstan weiterzuverkaufen. Die endgültige Endverwendung ist mit "zivile Maschinenwartung" angegeben. Aufgrund der technischen Spezifikationen (9-Achsen-Interpolation, Positioniergenauigkeit  $\leq 1 \mu\text{m}$ ), der Drittstaatenweiterleitung sowie laufender BAFA-Anfragen hat die Exportkontrollabteilung eine vollständige Dual-Use-Prüfung initiiert.

Rechtliche Grundlage: **Verordnung (EU) 2021/821** (Neufassung Dual-Use-Verordnung), in Kraft getreten 09.09.2021, sowie das **Außenwirtschaftsgesetz (AWG)** und die **Außenwirtschaftsverordnung (AWV)**.

## 2. Güterlistenprüfung nach Anhang I EU 2021/821

### 2.1 Kategorie 2 – Materialbearbeitung

#### Position 2B001 – Werkzeugmaschinen und numerische Steuerungen

**Wortlaut (auszugsweise):**

*"2B001.b Numerische Steuerungen für Werkzeugmaschinen, die zur Steuerung von 2 oder mehr simultanen, interpolierend gesteuerten Achsen ausgelegt sind, die in eine Werkzeugmaschine integriert werden können, mit einer Linearpositioniergenauigkeit von weniger als  $6 \mu\text{m}$ ..."*

#### Merkmalsvergleich:

| Kriterium                               | Schwellenwert (2B001)                                  | GX-900                | Erfüllt?  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Simultane interpolierende Achsen        | $\geq 2$ (Basistatbestand) / $> 5$ (erhöhte Kontrolle) | 9 Achsen              | <b>Ja</b> |
| Positioniergenauigkeit                  | $< 6 \mu\text{m}$                                      | $\leq 1 \mu\text{m}$  | <b>Ja</b> |
| Integration in Werkzeugmaschine         | Ja                                                     | Ja (bestimmungsgemäß) | <b>Ja</b> |
| Ausnahme (Special Industrial Equipment) | Nein                                                   | entfällt              | —         |

**Ergebnis 2B001:** Das GX-900 unterfällt **2B001.b** der EU-Dual-Use-Güterliste. Es handelt sich um ein listenpflichtiges Gut.

**Position 2D001 – Softwarebezug**

Software zur Entwicklung oder Produktion von Waren nach 2B001 – hier nicht einschlägig, da kein Softwareexport geplant, sondern Hardwareexport mit integrierter Betriebssoftware (mitgelieferte Firmware gilt als Bestandteil der Ware).

**Position 2E001 – Technologiebezug**

Technologie für die Entwicklung oder Herstellung von Waren nach 2B001 – nicht einschlägig, kein Technologietransfer geplant.

**2.2 Kategorie 5 Teil 2 – Informationssicherheit (Kryptographie)**

Das GX-900 enthält einen Hardware Security Module (HSM) Atmel ATECC608A mit AES-256, ECC-384 und SHA-384.

**Position 5A002.a:** Systeme und Ausrüstungen zur "Sicherung von Informationen" mittels kryptographischer Methoden.

**Cryptography Note (CN, Anmerkung 3 zu Kategorie 5 Teil 2):**

Die CN nimmt Waren aus dem Kontrollbereich heraus, die folgende Bedingungen erfüllen:

1. allgemein verfügbar (im Handel erhältlich, massenmarktfähig)
2. kryptographische Funktionalität kann vom Nutzer nicht einfach verändert werden
3. entwickelt für einen spezifischen, nicht-sicherheitskritischen Anwendungsfall

**Prüfung CN für GX-900-HSM:**

- Der HSM ist im GX-900 fest verdrahtet, nicht nach außen zugänglich und dient ausschließlich der Firmware-Integritätsprüfung und Gerätezertifizierung.
- Eine selektive kryptographische Kontrolle durch den Nutzer ist technisch nicht möglich.
- Die Ware richtet sich an kommerzielle CNC-Anwendungen; eine Dual-Use-Hauptfunktion Kryptographie besteht nicht.

**Ergebnis 5A002:** CN greift. Keine Listenpflicht nach Kategorie 5 Teil 2.

**2.3 Sonstige Kategorien (Schnellprüfung)**

| Kategorie           | Grund für Prüfung         | Ergebnis                                                           |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3A001 (Elektronik)  | Prozessorkern US-Ursprung | Kein Treffer: Cortex-A72 unter 3A991 (EAR) / kein EU-Listeneintrag |
| 6 (Sensoren/Laser)  | Encoder-Schnittstelle     | Kein Treffer: Standardauflösung, keine ITAR-Optik                  |
| 7 (Luft-/Raumfahrt) | Achssteuerung             | Kein Treffer: kein Inertialnavigationsbezug                        |

### 3. ECCN-Vergleich nach US-EAR (15 CFR Part 774, CCL)

Da der Prozessorkern (ARM Cortex-A72, IP-Herkunft USA) US-Exportkontrolle berührt, ist eine parallele ECCN-Einordnung erforderlich.

#### 3.1 Warenklassifizierung unter CCL

| ECCN        | Beschreibung                                   | Anwendung auf GX-900                                          | Ergebnis                      |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2B001 (CCL) | NC-Steuerungen für Werkzeugmaschinen           | Übereinstimmende Tatbestandsmerkmale mit EU-Liste             | <b>Treffer wahrscheinlich</b> |
| 3A991.a.2   | Prozessoren (nicht unter 3A001), US-Ursprung   | ARM Cortex-A72 als Commodity                                  | Treffer für Komponente        |
| 5A992       | Kryptographiefähige Ausrüstungen (Massenmarkt) | HSM nach CN-Prüfung (EAR: License Exception ENC)              | Freigestellt / ENC gilt       |
| EAR99       | Nicht auf CCL                                  | Ausschluss für Gesamtgerät: nicht möglich wegen 2B001-Treffer | Nein                          |

#### 3.2 De-minimis-Berechnung (§ 734.4 EAR)

Für Produkte nicht-amerikanischer Hersteller (Foreign-Made Items) gilt die EAR nicht, wenn der US-Wertanteil (controlled US-origin content) unter 25 % des Gesamtwarenwerts liegt (Nicht-E:1-Länder, Nicht-Gruppen-D:1-Länder). Für Kasachstan (kein E:1-Land, nicht Gruppe D:5) gilt die 25%-Schwelle.

#### Schätzung US-Wertanteil:

| Komponente                     | Schätzwert         | US-kontrolliert? |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| ARM Cortex-A72 SoC             | ca. 85 EUR         | Ja (3A991)       |
| HSM ATECC608A                  | ca. 4 EUR          | Ja (5A992/ENC)   |
| Sonstige Elektronik (EU/Asien) | ca. 620 EUR        | Nein             |
| Gehäuse, Mechanik (DE)         | ca. 180 EUR        | Nein             |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>ca. 889 EUR</b> |                  |
| US-Anteil                      | ca. 89 EUR         | <b>ca. 10 %</b>  |

**Ergebnis De-minimis:** US-Anteil vorläufig unter 25 % – De-minimis-Ausnahme könnte greifen. Endgültige Kalkulation mit Einkaufspreisen ist durchzuführen und zu dokumentieren.

#### 3.3 Foreign Direct Product Rule (FDPR, § 736.2(b)(3) EAR)

Die FDPR kann auch bei geringem US-Wertanteil gelten, wenn die Ware durch bestimmte US-Technologie/Software hergestellt wurde. Die erweiterte FDPR-Regel (seit 2022) erfasst insbesondere Exporte nach Russland und Belarus. Für Kasachstan als Endbestimmungsland gilt die Standard-FDPR; da der Chip nicht nach 3A001 listenpflichtig ist, greift die FDPR nicht eigenständig.

### 4. Catch-All-Prüfung (Art. 4 EU 2021/821)

Unabhängig von der Listenpflicht ist zu prüfen, ob die Ware für eine militärische Endverwendung, WMD-Entwicklung oder für verbotene Endverwender bestimmt ist.

#### 4.1 Bekannte Risikoindikatoren (Red Flags)

| Indikator                        | Befund                        | Bewertung              |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Routing über Drittland (TR → KZ) | Dokumentiert (E-Mail Mandant) | <b>Erhöhtes Risiko</b> |

|                                               |                                           |                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Zahlung über VAE-Entität (Al Noor FZE)        | Dokumentiert (AWV-Liste)                  | <b>Erhöhtes Risiko</b>   |
| Endkunde in Kasachstan unklar                 | Keine EUC                                 | <b>Erhöhtes Risiko</b>   |
| Interne Nachricht "dann halt über Kasachstan" | Dokumentiert (Chat-Protokoll)             | <b>Sehr hohes Risiko</b> |
| Lizenzwert 125.000 EUR (Vorauszahlung KZ)     | Kein vergleichbarer Zivil-Auftrag bekannt | Auffällig                |

#### 4.2 Rechtliche Konsequenz

Gemäß Art. 4 Abs. 1 EU 2021/821 darf ein Ausführer keine dual-use-fähigen Waren (auch nicht-gelistete) ausführen, wenn er weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass die Ware für militärische Endverwendung bestimmt ist. Gemäß Art. 4 Abs. 2 darf er bei Hinweisen auf Umgehung sanktionierter Länder (hier: RU/BY) nicht ohne Genehmigung ausführen.

**Schlussfolgerung:** Die vorliegenden Red Flags begründen eine Catch-All-Pflicht, auch wenn die Endbestimmung formal Kasachstan ist. Die Genehmigungspflicht besteht **kumulativ**:

- Listenpflicht nach 2B001 (Ware)
- Catch-All nach Art. 4 Abs. 2 (Umgehungsverdacht)

### 5. Genehmigungserfordernisse und zuständige Behörde

| Rechtsgrundlage                       | Genehmigungsart                       | Zuständigkeit                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| § 8 AWG i.V.m. Teil I Abschnitt C AWV | Ausfuhrgenehmigung für Dual-Use-Güter | BAFA, Eschborn                              |
| Art. 3 EU 2021/821                    | EU-Ausfuhrgenehmigung                 | BAFA als nationale Bewilligungsbehörde      |
| Art. 12g VO (EU) 833/2014             | No-Re-Export-Klausel RU/BY            | Vertragspflicht (keine Behördengenehmigung) |

#### 5.1 BAFA-Antrag

Für den Export nach Kasachstan (Drittland, keine EU-Allgemeingenehmigung anwendbar) ist eine **Einzelgenehmigung** zu beantragen. Zuständig: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 411 (Industriegüter), Frankfurter Str. 29–35, 65760 Eschborn.

#### Antragsunterlagen:

4. Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung (BAFA-Online-Portal ELAN-K2)
5. Technisches Datenblatt (vorl. Produkt-Datenblatt GX-900, Version 3.2)
6. Endverwendungserklärung (End-User Certificate – EUC) des kasachischen Endkunden
7. Handelsrechnung / Kaufvertrag Globalmaschinen–Turan Industrial Trading
8. Ggf. Erklärung zum US-Komponenten-Anteil (De-minimis)

**Bearbeitungszeit:** Erfahrungsgemäß 4–12 Wochen für Industriegüter mit mittlerem Risikoprofil; aufgrund des vorliegenden Red-Flag-Musters ist mit intensivierter Prüfung und ggf. Rückfragen zu rechnen.

### 6. Empfehlungen und Handlungsplan

| Priorität  | Maßnahme                              | Termin | Verantwortlich             |
|------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 (sofort) | Lieferstopp bis Genehmigungserteilung | Sofort | Vertrieb / Exportkontrolle |

|            |                                                                  |            |                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1 (sofort) | Legal Hold für alle relevanten Kommunikation                     | Sofort     | Syndikusrechtsanwältin  |
| 2          | EUC vom kasachischen Endkunden einholen                          | 30.04.2026 | Vertrieb                |
| 2          | BAFA-Antrag stellen (ELAN-K2)                                    | 07.05.2026 | Exportkontrollabteilung |
| 3          | US-Lieferant: ECCN-Bestätigungsschreiben anfordern               | 07.05.2026 | Einkauf                 |
| 3          | De-minimis-Kalkulation (Endversion)                              | 05.05.2026 | Controlling             |
| 4          | Vertragsklausel Art. 12g VO 833/2014 in Händlervertrag aufnehmen | 15.05.2026 | Rechtsabteilung         |

## 7. Ergebnis

Das CNC-Steuermodul GX-900 ist nach der EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821 unter **Position 2B001.b** listenpflichtig. Ein Export nach Kasachstan bedarf einer Einzelgenehmigung des BAFA. Zusätzlich löst die dokumentierte Red-Flag-Konstellation (Drittstaatenrouting, unklarer Endkunde, interner Chat) eine Catch-All-Genehmigungspflicht nach Art. 4 EU 2021/821 aus. Ein Export ohne Genehmigung erfüllt den Tatbestand des § 17 AWG (Strafvorschrift) und kann zu Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren führen.

**Das Technikteam hat die Dual-Use-Relevanz ursprünglich falsch eingeschätzt; die interne Güterklassifizierungsdokumentation ist unverzüglich nachzuholen.**

*Erstellt: 15.04.2026 | Rainer Hofstädter, Exportkontrollbeauftragter | GM-EK-2026-041-DU*

*Geprüft: 15.04.2026 | Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## sanktionslisten\_treffer\_roh.docx

04\_sanktionen/sanktionslisten\_treffer\_roh.docx

---

# **Sanktionslistenprüfung: Trefferdokumentation und Workflow**

**Dokumenttyp:** Sanktionsprüfbericht / Compliance-Vermerk

**Aktenzeichen:** GM-SANKT-2026-017

**Erstellt:** 10. April 2026

**Verfasser:** Franziska Mehlhorn, Compliance-Analystin

**Geprüft:** Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin

**Status:** Trefferverdacht – Eskalation ausgelöst

## **1. Hintergrund und Prüfungsauftrag**

Im Rahmen der internen Neukundenprozesse wurde für den Abschluss eines Liefervertrages mit der Turan Industrial Trading Ltd. (Istanbul) eine vollständige Sanktionslistenprüfung für alle beteiligten natürlichen und juristischen Personen durchgeführt. Der Prüfungsauftrag umfasste:

1. Den Händler Turan Industrial Trading Ltd. und deren Gesellschafter
2. Den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) laut Selbstauskunft: Murat A. (Vollname nach Transparenzregister geprüft)
3. Die Zahlungspartei Al Noor FZE, Dubai/VAE
4. Den kasachischen Endkunden (Identität unklar, nur Firmensitz "Almaty" angegeben)

### **Rechtliche Grundlage der Prüfung:**

- Verordnung (EU) Nr. 269/2014 (Ukraine-Sanktionen, konsolidierte Russland-Sanktionsliste)
- Verordnung (EU) Nr. 833/2014 i.d.F. des 14. Sanktionspakets (Sektorale Russland-Sanktionen)
- Verordnung (EU) Nr. 423/2007 ff. (Iran-Sanktionen, konsolidiert)
- VO (EU) 2022/576 (Belarus-Sanktionen)
- UN-Sicherheitsratsresolutionen (konsolidierte Sanktionsliste UN)
- US OFAC SDN-Liste (nachrichtlich, kein EU-Rechtsbindungsgebot, aber Banken-Compliance relevant)
- UK HM Treasury Sanctions List (nachrichtlich)

## **2. Prüfungsworkflow**

### **Schritt 1: Identitätsdatenerhebung**

Vor der Screeningdurchführung wurden folgende Identitätsdaten erhoben:

#### **Turan Industrial Trading Ltd.:**

- Registered office: Halaskargazi Cad. 32/4, 34360 Şişli/Istanbul
- Handelsregisternummer: Istanbul Ticaret Sicili Nr. 987654
- Gründungsjahr: 2019

- Geschäftsführer laut Handelsregisterauszug (Stand 03/2026): Kemal Yildirim (TK-Staatsangehörigkeit)
- UBO-Selbstauskunft: Murat A., geb. 1974, wohnhaft Istanbul, Anteil 85 %

#### **Al Noor FZE:**

- Sitz: Jebel Ali Free Zone, Dubai, VAE
- Registrierungsnummer: JAFZA-2021-FZE-44821
- Geschäftsführer: Ahmed Al-Rashidi (VAE-Staatsangehörigkeit)
- Tätigkeit laut Selbstauskunft: Handelsvertretung für Industrieprodukte MENA-Region

#### **Kasachischer Endkunde:**

- Nur teilweise bekannt: "Atyrau Machinery Partners LLP", Almaty
- Kein Handelsregisterauszug vorhanden
- Kein UBO bekannt

#### **Schritt 2: Screening-Tool**

Verwendet: EU Sanctions Map ([ec.europa.eu/tools/sanctions-map](https://ec.europa.eu/tools/sanctions-map)), ergänzt durch WorldCheck (Thomson Reuters, Lizenz GM-WC-2024-11), Stand: 09.04.2026.

#### **Schritt 3: Screeningdurchführung**

Für jede Entität wurden folgende Namens- und Alias-Varianten geprüft:

- Exakter Name (alle Sprachversionen, falls bekannt)
- Translitierte Varianten (kyrillisch → lateinisch, arabisch → lateinisch)
- Abweichungen bei Vornamen, Mittelinitialen, Namenszusätzen

### **3. Screeningergebnisse**

#### **3.1 Turan Industrial Trading Ltd.**

**Ergebnis:** Kein direkter Listeneintrag.

Keine Übereinstimmung mit EU-Sanktionsliste, UN-Konsolidierter Liste oder OFAC SDN.

#### **Indirekte Risikofaktoren:**

- Firmengründung 2019 kurz nach Beginn der US-Iran-Sanctions (CAATSA 2017 Follow-on); kein Kausalzusammenhang nachgewiesen
- Geschäftsfeld (Industriemaschinenhandel) und Exportmärkte (GUS-Staaten laut Firmenprofil) entsprechen typischen Profilen von Handelsvermittlern

#### **3.2 Murat A. (UBO Turan Industrial Trading)**

**Ergebnis:** Trefferverdacht (unklare Identität)

Im WorldCheck-System wurde ein Eintrag mit dem Namen "**Murat Arslan**" gefunden:

| Feld         | Listeneintrag | Selbstauskunft UBO              |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| Vollname     | Murat Arslan  | Murat A. (Nachname nur Initial) |
| Geburtsdatum | 12.03.1971    | 07.09.1974                      |

|                 |                                                       |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Nationalität    | Russisch (Einbürgerung 2013)                          | Türkisch |
| Sanktionsregime | VO (EU) 269/2014, Nr. 1147                            | —        |
| Listungsgrund   | Finanzieller Vorteil aus Russlandgeschäften nach 2022 | —        |

#### **Bewertung:**

- Der Vorname stimmt überein.
- Das Geburtsjahr weicht um 3 Jahre ab (1971 vs. 1974).
- Die Staatsangehörigkeit weicht ab (russisch vs. türkisch).
- Der Nachname ist seitens des UBO nur als Initial "A." angegeben – eine Prüfung auf "Arslan" war damit nicht vollständig möglich.

**Eskalationsstufe:** Die Abweichungen beim Geburtsdatum und der Staatsangehörigkeit schließen eine Identität nicht aus (mögliche Fehleintragungen in der Selbstauskunft; Doppelstaatsbürgerschaft ist in der Türkei grundsätzlich möglich). **Es liegt ein nicht aufgelöster Trefferverdacht vor.**

**Handlungsanweisung:** Der Verdacht ist nicht als "Falsch-Positiv" abzulegen; eine erhöhte Sorgfaltsprüfung (Enhanced Due Diligence – EDD) ist einzuleiten.

### **3.3 Al Noor FZE, Dubai**

#### **Ergebnis: Kein direkter Listeneintrag, aber erhöhtes Risikoprofil**

Kein Treffer in EU-Sanktionsliste, UN-Konsolidierter Liste oder OFAC SDN für "Al Noor FZE" oder "Ahmed Al-Rashidi".

#### **Indirekte Risikofaktoren:**

- Die VAE stehen seit 2023 auf der FATF-"Grayliste" (enhanced monitoring); seit Q1 2026 wieder formal abgelistet, aber Residualrisiko besteht.
- Zahlungen VAE → DE für Industriegüter mit Endbestimmung GUS/Iran sind ein klassisches Umgehungsmuster (vgl. BaFin-Rundschreiben 03/2024 zu Export-Sanctions-Circumvention).
- Der Firmensitz in der Jebel Ali Freihandelszone (JAFZA) ermöglicht vereinfachte Unternehmensgründung mit geringer Substanz.
- Provision von 48.000 EUR für Handelsvermittlung ohne erkennbare wirtschaftliche Gegenleistung (AWV-Zahlungsdaten).

**Eskalationsstufe:** Kein Sanktionslistentreffer, aber **Umgehungsrisikoverdacht** nach Art. 12g VO (EU) 833/2014 i.V.m. Erwägungsgrund 9 des 12. Sanktionspakets (Drittstaatenvermittler). Eine Enhanced Due Diligence für Al Noor FZE ist einzuleiten.

### **3.4 Atyrau Machinery Partners LLP, Kasachstan**

#### **Ergebnis: Prüfung nicht abgeschlossen (Identität unvollständig)**

In der EU-Sanktionsliste, UN-Liste und OFAC SDN: kein Treffer für "Atyrau Machinery Partners".

**Problem:** Kein Handelsregisterauszug, kein UBO bekannt. Eine vollständige Sanktionslistenprüfung ist ohne Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten nicht möglich.

**Eskalationsstufe:** Prüfung offen – Liefergenehmigung kann nicht erteilt werden, bis vollständige KYC-Unterlagen vorliegen.

#### 4. Gesamtbewertung Sanktionsrisiko

| Entität                       | Listenstatus                     | Risikostufe                   | Maßnahme                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Turan Industrial Trading Ltd. | Kein Treffer                     | Mittel (Handelsprofil)        | Standard-Due-Diligence + Vertragsklausen |
| Murat A. (UBO)                | <b>Trefferverdacht ungeklärt</b> | <b>Hoch</b>                   | EDD, Vollnamen + Dokumente anfordern     |
| Al Noor FZE                   | Kein Treffer                     | <b>Hoch</b> (Umgehungsrisiko) | EDD, Wirtschaftliche Substanz prüfen     |
| Atyrau Machinery Partners LLP | Prüfung offen                    | <b>Unklar</b>                 | KYC abschließen vor Freigabe             |

#### 5. Dokumentierter Entscheidungsworkflow

...

[Neukundenanfrage eingegangen 01.04.2026]

|

▼

[Identitätsdaten erhoben (Selbstauskunft + Handelsdokumente)]

|

▼

[Screening EU Sanctions Map + WorldCheck 09.04.2026]

|

└─► [Kein Treffer: Turan Industrial → Weiterleitung Standard-KYC]

|

└─► [Trefferverdacht: Murat A. → Eskalation an Compliance-Leitung 10.04.2026]

|

└─► [Risikobefund: Al Noor FZE → Eskalation + EDD-Anforderung]

|

└─► [Prüfung offen: Atyrau Machinery → Liefersperre bis KYC vollständig]

...

**Eskalation erfolgt:** 10.04.2026, 14:32 Uhr, per E-Mail an Dr. Sabine Brennecke und Geschäftsführung (Marcus Vogt).

#### 6. Rechtliche Folgen bei unaufgelöstem Trefferverdacht

Gemäß Art. 2 VO (EU) 269/2014 sind alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Personen auf der Sanktionsliste gehören, eingefroren. Wer wissentlich an einer Transaktion mit einer gelisteten

Person teilnimmt, macht sich nach § 18 AWG (Bußgeld) oder § 17 AWG (Freiheitsstrafe bis 10 Jahre bei vorsätzlichem Verstoß gegen Embargo) strafbar.

**Zwischenkonsequenz:** Jede Auszahlung oder Leistungserbringung gegenüber Turan Industrial Trading Ltd. ist bis zur Klärung des Trefferverdachts (UBO Murat A.) zu unterlassen. Die bereits eingegangene Vorauszahlung von 125.000 EUR (Turan) ist bis auf Weiteres zu sperren und ggf. der Deutschen Bundesbank gemäß § 5 AWV zu melden.

## 7. Nächste Schritte

- ☐ Turan Industrial Trading: Anforderung vollständiger UBO-Dokumente (Pass + Wohnsitznachweis für Murat A.) bis 17.04.2026
- ☐ Al Noor FZE: Enhanced Due Diligence (Substanzprüfung, Gesellschaftsstruktur, Bankreferenz)
- ☐ Atyrau Machinery Partners LLP: Handelsregistrauszug KZ + UBO-Erklärung anfordern
- ☐ Bundesbank-Meldung zur Vorauszahlung prüfen (§ 5 Abs. 1 AWV: meldepflichtige Forderung?)
- ☐ Interne Eskalation an Geschäftsführung mit Empfehlung Lieferstopp dokumentieren
- ☐ Wiedervorlage: 17.04.2026

*GM-SANKT-2026-017 | Franziska Mehlhorn, Compliance-Analystin | 10.04.2026*

*Geprüft: Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin | 10.04.2026*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **taric\_vzta\_ursprung.docx**

05\_zoll/taric\_vzta\_ursprung.docx

---

# **Tarifierungsmemo und vZTA-Antragsentwurf: CNC-Steuermodul GX-900**

**Dokumenttyp:** Zolltarifliches Memo + Antragsentwurf vZTA

**Aktenzeichen:** GM-ZOLL-2026-008

**Erstellt:** 16. April 2026

**Verfasser:** Benedikt Schramm, Zollbeauftragter

**Adressat:** Geschäftsführung, Exportkontrollabteilung

## **1. Tarifierungsmemo**

### **1.1 Anlass**

Die Globalmaschinen GmbH hat das CNC-Steuermodul GX-900 intern unter der Warenposition **8537 10** eingereiht. Diese Einreihung wurde bislang nicht durch eine verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA) bestätigt. Im Kontext der laufenden Hauptzollamtsprüfung und der geplanten Ausfuhr nach Kasachstan ist eine belastbare Tarifierung notwendig. Das vorliegende Memo dokumentiert den Tarifierungsweg und bereitet den vZTA-Antrag vor.

### **1.2 Warenbezeichnung und technischer Ausgangspunkt**

Das GX-900 ist ein numerisches Steuermodul für mehrachsige CNC-Werkzeugmaschinen. Es enthält:

- Zentralen Rechenkern (Quadcore-ARM-SoC)
- Speicherkomponenten (RAM 4 GB, Flash 32 GB)
- Kommunikationsschnittstellen (EtherCAT, Profinet, Ethernet)
- Hardware Security Module (HSM)
- Bedienoberfläche (Display-Anschluss, Touch-Schnittstelle)
- Versorgungsnetzteil 24 V DC (intern)

Das Modul wird als selbstständige Einheit geliefert (kein Gehäuse der Werkzeugmaschine); es stellt kein vollständiges System dar, sondern eine funktionale Baugruppe.

### **1.3 Tarifierungsanalyse nach dem Harmonisierten System (HS) und der Kombinierten Nomenklatur (KN)**

#### **Kapitel 85 – Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte**

Das GX-900 ist ein elektrischer Apparat zur Steuerung und Signalverarbeitung. Es kommen in Frage:

#### **Option A: Position 8537 – Tafeln, Schalter, Steuergeräte ( $\leq 1000$ V)**

*"Tafeln, Pulte, Schränke, Pulte, Truhen und andere Schaltanlagen für eine Spannung von höchstens 1 000 V"*

8537 10 99: Sonstige Tafeln, Schalter und Steuergeräte,  $\leq 1000$  V, nicht anderweitig genannt.

Für das GX-900 spricht 8537:

- Ausgangsspannung 24 V DC ( $\leq 1000$  V)

- Funktion: Steuerung elektrischer Antriebe (Servos, Encoder)
- Enthält Schutzvorrichtungen, Verbindungsstücke, Eingabegeräte

### Option B: Position 8471 – Automatische Datenverarbeitungsmaschinen (ADV)

*"Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten..."*

Dagegen spricht:

- Das GX-900 ist nicht zum Einsatz als allgemeine Datenverarbeitungsmaschine konzipiert.
- Es ist mechanisch und funktional auf CNC-Werkzeugmaschinensteuerung ausgerichtet.
- Anmerkung 5E zu Kapitel 84 schließt Maschinen, die nicht zur allgemeinen Verwendung geeignet sind, explizit aus dem ADV-Bereich aus.

### Option C: Position 8479 – Maschinen und Apparate mit besonderer Funktion

8479 89 (Maschinen und Apparate mit besonderer Funktion, anderweitig weder genannt noch inbegriffen): Diese Ausweichposition kommt infrage, wenn 8537 nicht passt. Das GX-900 hat aber eine klar definierte Steuerfunktion für elektrische Antriebe – 8537 ist präziser.

#### Tarifierungsergebnis:

| Position          | Beschreibung                    | Anwendbar?                        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>8537 10 99</b> | Steuergeräte ≤ 1000 V, sonstige | <b>Ja – bevorzugte Einreihung</b> |
| 8471 80           | ADV-Einheiten                   | Nein                              |
| 8479 89           | Sonstige Maschinen              | Fallback, wenn 8537 abgelehnt     |

**TARIC-Code:** 8537 10 99 10 (DE-Tarifierung, Zusatzcode für Mehrachsensteuerungen, Anmerkung: konkrete Unterpositionierung durch HZA zu bestätigen)

**Drittlandszollsatz:** 2,7 % (EU-Normalsatz für 8537 10 99 per Zolltarif 2026)

## 1.4 Ursprungsbestimmung

### 1.4.1 Problematik

Für den Nachweis des EU-Ursprungs (nichtpräferenziell und präferenziell) bestehen folgende Lücken:

| Problem                      | Beschreibung                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-Prozessorkern             | ARM Cortex-A72, Chip-Design USA – kein EU-Ursprung für diese Komponente                                          |
| Lieferantenerklärung Schweiz | Ausgestellt 2025 für Swiss Parts AG; zugrundeliegende Stückliste wurde seitdem geändert – Erklärung ist ungültig |
| Fehlende REX-Registrierung   | Globalmaschinen ist noch nicht im REX-System (Registered Exporter System) registriert                            |
| CBAM-Relevanz                | Stahl/Aluminium-Importe aus Drittstaaten für Fertigung – Ursprungsnachweispflicht prüfen                         |

### 1.4.2 Nichtpräferenzieller Ursprung

Der nichtpräferenzielle Ursprung (Art. 59–63 UZK) richtet sich nach der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung, die in einem Unternehmen ausgeführt wurde und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses führte (Tarifpositionswechsel-Regel).

Der US-Prozessorkern (HS 8542 – integrierte Schaltkreise) wird beim Einbau in das GX-900 (HS 8537) einer Tarifpositionsänderung auf Kapitelebene unterzogen (Kapitel 85 verbleibt; aber

Positionsebene wechselt von 8542 zu 8537). Nach Art. 32 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 reicht ein Positionswechsel auf 4-Stellen-Ebene aus, sofern der Wertschöpfungsanteil in der EU angemessen ist.

**Vorläufiges Ergebnis nichtpräferenziell:** Der überwiegende Wertschöpfungsanteil (Montage, Integration, Software, Qualitätsprüfung) erfolgt in Stuttgart. EU-Ursprung nach Tarifpositionswechsel-Methode ist vertretbar; sollte durch HZA-Binding Ruling bestätigt werden.

#### **1.4.3 Präferenzieller Ursprung (REX / Lieferantenerklärung)**

Für Exporte in Länder mit EU-Freihandelsabkommen (z.B. Kasachstan: kein FHA mit EU; Schweiz: FHA 1972/Zollunion) ist der präferenzielle Ursprung relevant. Für den Schweizer Präferenzursprung der Swiss-Parts-AG-Lieferungen (Schrauben, Verbindungselemente) ist:

1. Die alte Lieferantenerklärung (LE 2025) aufgrund der Stücklistenänderung **ungültig**.
2. Eine neue LE muss von Swiss Parts AG für die aktuelle Stückliste ausgestellt werden.
3. Alternativ: Langzeit-Lieferantenerklärung für 2026.

Für die eigenen Ausfuhren der Globalmaschinen GmbH nach Ländern mit FHA-Präferenzen:

- Globalmaschinen ist **nicht im REX-System registriert**. Für Sendungen über 6.000 EUR (außerhalb EU) ohne REX-Registrierung kann kein präferenzieller Ursprungsnachweis in Form einer Ursprungserklärung auf der Rechnung ausgestellt werden.
- **Maßnahme:** REX-Registrierung beim HZA Stuttgart-Neckar beantragen (Formular 0870 e).

## **2. Entwurf: Antrag auf Verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA)**

***Achtung:** Dies ist ein Antragsentwurf. Der finale Antrag ist über das EU-Portal EBTI-3 (European Binding Tariff Information) einzureichen.*

### **Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft**

gemäß Art. 33 Unionszollkodex (UZK), VO (EU) Nr. 952/2013

#### **Antragsteller:**

*Globalmaschinen GmbH*

*Rotebühlplatz 18*

*70178 Stuttgart*

*EORI-Nummer: DE 1234567890001*

*Umsatzsteuer-ID: DE 987654321*

*Ansprechpartner: Benedikt Schramm, Tel. +49 711 123456-78*

#### **Zuständige Zollbehörde:**

*Generalzolldirektion*

*Referat Verbindliche Zollltarifauskünfte*

*Carusufer 3–5*

*01099 Dresden*

**Betreff:** Antrag auf vZTA für CNC-Steuermodul GX-900

## **2.1 Angaben zur Ware**

| <b>Merkmal</b>            | <b>Angabe</b>                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsbezeichnung        | CNC-Steuermodul GX-900                                                                                                                |
| Interne Artikelnummer     | 8000-GX900-EU                                                                                                                         |
| Vorgeschlagene Einreihung | 8537 10 99                                                                                                                            |
| Beschreibung              | Numerisches Steuermodul für CNC-Werkzeugmaschinen, 9 interpolierende Achsen, 24 V DC, mit EtherCAT-Schnittstelle und integriertem HSM |
| Bestimmungsland           | Kasachstan (als Beispiel-Exportziel)                                                                                                  |
| Warenwert (Richtwert)     | ca. 890 EUR/Stück                                                                                                                     |

## **2.2 Begründung der vorgeschlagenen Tarifierung**

Das CNC-Steuermodul GX-900 ist ein elektrischer Steuerapparat im Sinne der Tarifposition 8537. Es ist auf die Steuerung elektrischer Antriebe (Servoantriebe) in CNC-Werkzeugmaschinen ausgelegt und enthält alle wesentlichen Funktionseinheiten einer Steueranlage (Prozessor, Kommunikationsinterfaces, Signalverarbeitung, Schutzvorrichtungen). Es handelt sich nicht um eine allgemeine Datenverarbeitungsmaschine (8471), da die Ware ausschließlich für den spezifischen Einsatz als Werkzeugmaschinensteuerung konstruiert ist (vgl. Anmerkung 5 zu Kapitel 84 HS).

Die Unterposition 8537 10 gilt für Betriebsspannungen  $\leq 1.000$  V (hier: 24 V DC). Die Unterposition 8537 10 99 erfasst sonstige Geräte dieser Art. Ein spezifischerer Zusatzcode (10-stellige TARIC-Ebene) ist durch die Zollbehörde zu bestimmen.

## **2.3 Anlagen zum Antrag**

4. Technisches Datenblatt GX-900 (Version 3.2, 01/2026) – wird beigelegt
5. Schaltplan (vereinfacht, ohne sicherheitskritische Details) – wird beigelegt
6. Foto der Ware (Frontansicht, Rückansicht, Platine) – wird beigelegt
7. Muster (Warenprobe oder verfügbar auf Anfrage)
8. Stückliste (BoM, Stand 03/2026) – wird beigelegt
9. Vergleichbare vZTA aus anderen EU-Mitgliedstaaten (keine bekannt)

## **2.4 Erklärung**

Der Antragsteller bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Es sind keine laufenden Rechtsstreitigkeiten oder anderweitigen vZTA-Anträge für diese Ware bekannt.

*Stuttgart, 16.04.2026*

*Benedikt Schramm, Zollbeauftragter*

*Globalmaschinen GmbH*

### 3. Zusammenfassung und Empfehlungen

| Thema                               | Status                                | Maßnahme                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tarifierung 8537 10 99              | Intern bestätigt, nicht verbindlich   | vZTA beantragen (EBTI-3)            |
| Lieferantenerklärung Swiss Parts AG | Ungültig (Stücklistenänderung)        | Neue LE anfordern bis 30.04.2026    |
| REX-Registrierung                   | Fehlend                               | Antrag HZA Stuttgart bis 30.04.2026 |
| Nichtpräferenzierter EU-Ursprung    | Vertretbar nach Tarifpositionswechsel | HZA-Binding Ruling empfohlen        |
| TARIC-Zusatzcode                    | Unklar                                | Klärung mit HZA Stuttgart           |

GM-ZOLL-2026-008 | Benedikt Schramm, Zollbeauftragter | 16.04.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **cbam\_importe\_stahl\_aluminium.docx**

06\_cbam/cbam\_importe\_stahl\_aluminium.docx

---

**Vorschau: cbam\_importe\_stahl\_aluminium**

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

**Sheet: CBAM Stoffstrom Q1-2026****CBAM-Stoffstromliste Q1/2026 – Globalmaschinen GmbH**

\_Erstellt: 20.04.2026 \ Verantwörtlich: Benedikt Schramm, Zollbeauftragter \ Aktenzeichen: GM-CBAM-2026-001\_

| Lfd.<br>Nr. | Quartal | Warenbeschreibung                   | KN-Code | Warenunterposition (TARIC) | Ursprungsland | Menge (t) | Emissionen (t CO <sub>2</sub> e) | Emissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/t) | Dateneinheit            | CBAM-Relvant? | Bericht-Status | Anmerkungen / Prüfbefund                                          |  |  |  |
|-------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1           | 2026-Q1 | Aluminiumprofil (stranggepresst)    | 7604    | 7604 21 00                 | Türkei        | 18        |                                  | 6.7                                      | Lieferantendaten fehlen | JA            | AUSSTEHEND     | Emissionsdaten beim Lieferanten anfordern (Frist 30.04.2026)      |  |  |  |
| 2           | 2026-Q1 | Stahlscrauben (Verbindungselemente) | 7318    | 7318 15 69                 | China         | 6         | 14.2                             | 2.37                                     | Liefert Excel-Tabelle   | JA            | AUSSTEHEND     | Warcode prüfen (Antidumping-Verfahren laufend); Emissionen vorhan |  |  |  |

|   |         |                                                  |      |           |         |      |       |     |                                                 |                                          |                         |                                                                                                                                   |  |  |  |
|---|---------|--------------------------------------------------|------|-----------|---------|------|-------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3 | 2026-Q1 | Elektroschalt-<br>schrank<br>(Basis-<br>gestell) | 8537 | 8537 1099 | USA     | 2    |       |     | Keine<br>Angabe                                 | NEIN<br>(vor-<br>aus-<br>sicht-<br>lich) | GEPRÜFT                 | HS 8537<br>nicht<br>in An-<br>hang I<br>CBAM-<br>VO;<br>Prüfung<br>abge-<br>schlos-<br>sen –<br>nicht<br>CBAM-<br>pfl-<br>lichtig |  |  |  |
| 4 | 2026-Q1 | Stahlblech<br>kalz-<br>gewalzt                   | 7209 | 7209 1690 | Ukraine | 12.5 | 28.75 | 2.3 | Lieferant<br>Zertifikat                         | JA                                       | DATEN<br>VORHAN-<br>DEN | Emissions-<br>daten voll-<br>ständig;<br>Mel-<br>dung Q1-<br>Bericht<br>vor-<br>zubereiten                                        |  |  |  |
| 5 | 2026-Q1 | Guss-<br>st-<br>Formteile                        | 7325 | 7325 9910 | Indien  | 8    |       | 1.8 | Schätz-<br>wert<br>(IPCC-<br>Standard-<br>wert) | JA                                       | AUSSTEHEND              | Standard-<br>emission-<br>swerte aus<br>CBAM-<br>Durchführung                                                                     |  |  |  |

|    |                 |                                                      |          |                   |                          |     |     |     |                                                 |    |                                              |                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                 |                                                      |          |                   |                          |     |     |     |                                                 |    |                                              | sv<br>er<br>ord<br>nun<br>g zu<br>ver<br>wen<br>den<br>wen<br>n<br>Lief<br>eran<br>t<br>nich<br>t<br>lief<br>ert                                               |  |  |  |
| 6  | 202<br>6-<br>Q1 | Alu<br>min<br>ium<br>-<br>Dru<br>ckg<br>usst<br>eile | 761<br>6 | 761<br>6 99<br>90 | Tür<br>kei               | 4.5 |     | 6.2 | Lief<br>eran<br>tend<br>aten<br>fehl<br>en      | JA | AU<br>SST<br>EH<br>EN<br>D                   | Zw<br>eite<br>r<br>Alu<br>min<br>ium<br>lief<br>eran<br>t<br>TK;<br>Emi<br>ssio<br>nsd<br>aten<br>sep<br>arat<br>anf<br>ord<br>ern                             |  |  |  |
| 7  | 202<br>6-<br>Q1 | Sta<br>hl-<br>Roh<br>rpro<br>file                    | 730<br>6 | 730<br>6 61<br>92 | Wei<br>ßrus<br>slan<br>d | 3   | 7.8 | 2.6 | Lief<br>eran<br>t<br>Dir<br>ekta<br>usk<br>unft | JA | SA<br>NK<br>TIO<br>NS<br>PR<br>ÜF<br>UN<br>G | Lief<br>eran<br>t<br>aus<br>BY<br>- Einf<br>uhr<br>ver<br>bot<br>nac<br>h<br>VO<br>202<br>2/5<br>76<br>prüf<br>en!<br>Lief<br>erst<br>opp<br>emp<br>fohl<br>en |  |  |  |
| SU |                 |                                                      |          |                   |                          |     |     |     |                                                 |    |                                              |                                                                                                                                                                |  |  |  |

**Sheet: A WV-Zahlungen Q1-2026**Globalmaschinen GmbH

|                |        |                           |                 |                                    |                                  |   |   |    |                                              |
|----------------|--------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------|
|                |        | Ltd.                      |                 | GX-900                             |                                  |   |   |    | Prüfung<br>;<br>Zahlung<br>gesperrt          |
| 15.01.2<br>026 | 3.200  | Logistik<br>Nord<br>GmbH  | Deutsch<br>land | Frachtk<br>osten<br>inländis<br>ch | NEIN<br>(Inland)                 | - | - | OK | Keine<br>AWV-<br>Pflicht                     |
| 28.02.2<br>026 | 22.400 | Vertex<br>Tools<br>S.r.l. | Italien         | Einkauf<br>Fräswer<br>kzeuge       | NEIN<br>(EU-<br>Überwei<br>sung) | - | - | OK | EU-<br>Zahlung<br>; keine<br>AWV-<br>Pflicht |

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **energieerzeugnisse\_lagerung.docx**

07\_verbrauchsteuer/energieerzeugnisse\_lagerung.docx

---

# Verbrauchssteuer-Vermerk: Energieerzeugnisse und Steuerlagerung

**Dokumenttyp:** Aktenvermerk / Verbrauchssteuerrechtliche Prüfung

**Aktenzeichen:** GM-VS-2026-003

**Erstellt:** 12. April 2026

**Verfasser:** Benedikt Schramm, Zollbeauftragter

**Adressat:** Geschäftsführung, Steuerabteilung

**Rechtsgrundlage:** Energiesteuergesetz (EnergieStG), Energiesteuerdurchführungsverordnung (EnergieStV)

## 1. Sachverhalt

Das Werk der Globalmaschinen GmbH in Stuttgart-Zuffenhausen betreibt Testprüfstände zur Qualitätsprüfung von CNC-Steuermodulen. Die Prüfstände werden von Elektromotoren angetrieben; zusätzlich werden auf dem Werkgelände folgende Energieerzeugnisse gelagert und verbraucht:

| Energieerzeugnis                      | Verwendungszweck                 | Lagerort                          | Geschätzte Jahresmenge |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Dieselmotorkraftstoff (KW 2710 19 43) | Notstromaggregat + Staplerflotte | Lagertank A (Unterflur, 10.000 l) | ca. 28.000 l/Jahr      |
| Ottomotorkraftstoff (KW 2710 12 45)   | Dienstfahrzeuge                  | Zapfsäule Betriebshof             | ca. 6.000 l/Jahr       |
| Heizöl leicht (KW 2710 19 47)         | Raumheizung Werkhalle 2          | Lagertank B (Überflur, 25.000 l)  | ca. 45.000 l/Jahr      |
| Flüssiggas LPG (KW 2711 19 00)        | Prüfstände<br>Hochtemperaturtest | Drucktank C (5.000 l)             | ca. 12.000 l/Jahr      |

## 2. Rechtliche Einordnung: Steuerlager und Steuerlagerinhaber

### 2.1 Steuerlager (§ 7 EnergieStG)

Energieerzeugnisse im Sinne des § 4 EnergieStG (Mineralöle, Flüssiggas, Kohle etc.) dürfen unter Steueraussetzung nur in einem zugelassenen Steuerlager hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden. Wer Energieerzeugnisse außerhalb eines Steuerlagers lagert, versteuert diese grundsätzlich mit Entstehung der Steuerschuld bei Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr (§ 8 EnergieStG).

**Freigrenze (§ 7 Abs. 5 EnergieStG):** Für betriebliche Verwendung ohne Steuerlager gilt eine Freigrenze von 1.000 l Diesel oder Heizöl, die ohne Steuerlager-Bewilligung gelagert werden dürfen.

### 2.2 Aktuelle Lage Globalmaschinen

| Kriterium                        | Ist-Stand              | Soll-Stand               | Befund            |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Steuerlager-Bewilligung (Diesel) | Nicht bekannt / unklar | Erforderlich (> 1.000 l) | <b>Prüfbedarf</b> |
| Steuerlager-Bewilligung (Heizöl) | Nicht bekannt / unklar | Erforderlich (> 1.000 l) | <b>Prüfbedarf</b> |
| Steuerlager-Bewilligung (LPG)    | Nicht bekannt / unklar | Erforderlich             | <b>Prüfbedarf</b> |
| Hauptzollamt-                    | HZA Stuttgart, Ref.    | —                        | Zu klären         |

|               |                   |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|
| Zuständigkeit | Verbrauchssteuern |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|

**Kernproblem:** Für den Unterflur-Lagertank A (Diesel, 10.000 l) und den Überflur-Lagertank B (Heizöl, 25.000 l) besteht aufgrund der Lagermengen eine Bewilligungspflicht für ein Steuerlager. Die interne Dokumentation enthält keinen Nachweis einer bestehenden Steuerlager-Bewilligung. Damit besteht das Risiko, dass das Unternehmen ohne behördliche Zulassung ein faktisches Steuerlager betreibt.

### 3. Steuerliche Entlastungsansprüche

#### 3.1 Entlastung nach § 51 EnergieStG (betrieblicher Verwendungszweck – Strom)

Energieerzeugnisse, die in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen oder zur Stromerzeugung eingesetzt werden, können nach § 53 EnergieStG entlastet werden. Das Notstromaggregat (Dieselbetrieb) fällt unter § 53a EnergieStG (Entlastung für hocheffiziente KWK-Anlagen), sofern die Effizienzanforderungen erfüllt sind.

**Status:** Die Entlastungsanträge für das Jahr 2025 wurden nach Auskunft der Steuerabteilung verspätet vorbereitet. Die reguläre Antragsfrist endet am **31. Dezember** des Folgejahres (§ 56 EnergieStV). Für 2025 (Entlastungsjahr) war Antragsfrist der **31.12.2026** – dieser Termin ist noch offen, aber es bestehen erhebliche Dokumentationsrückstände.

#### 3.2 Entlastung nach § 54 EnergieStG (Herstellerprivileg – Prozesstechnologie)

Energieerzeugnisse, die in Prozessen der Metallerzeugung und -bearbeitung (§ 51 EnergieStG Nr. 1) eingesetzt werden, sind von der Energiesteuer entlastet. Das Flüssiggas (LPG) für Hochtemperaturprüfstände könnte als Prozessenergie für "maschinelle Wärmebehandlung von Metallen" unter § 51 Abs. 1 Nr. 1 lit. d EnergieStG fallen, wenn der Prüfstand der Qualitätskontrolle metallischer Bauteile dient.

#### Erforderliche Nachweise für Entlastungsantrag:

- Beschreibung des Verwendungsverfahrens (technische Dokumentation)
- Mengenaufzeichnungen nach § 62 EnergieStV
- Nachweis des Einsatzes ausschließlich für begünstigte Zwecke

#### 3.3 Rückblick und Verlustberechnung (2025)

| Energieerzeugnis             | Verbrauch 2025 | Steuersatz  | Steuerbelastung brutto | Entlastungsanspruch (gesch.)         | Verspätungs-Risiko |
|------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Diesel (HU-Tank A, Notstrom) | ca. 15.000 l   | 47,04 ct/l  | 7.056 EUR              | ca. 7.056 EUR (§ 53a)                | Antrag fehlt       |
| Heizöl (Werkhalle)           | ca. 42.000 l   | 6,14 ct/l   | 2.579 EUR              | 0 EUR (Raumheizung nicht begünstigt) | —                  |
| LPG (Prüfstände)             | ca. 10.000 l   | 18,03 ct/kg | 1.803 EUR              | ca. 1.803 EUR (§ 51)                 | Antrag fehlt       |
| <b>Gesamt</b>                |                |             | <b>11.438 EUR</b>      | <b>ca. 8.859 EUR</b>                 |                    |

**Risiko:** Versäumter Antrag für 2025 bedeutet Verlust von ca. **8.859 EUR** an Steuerentlastungen, sofern die Frist 31.12.2026 nicht genutzt wird. Die Rückstandsdokumentation ist vorrangig aufzuarbeiten.

#### 4. Prüfungsrisiken durch das Hauptzollamt

Das Hauptzollamt Stuttgart hat bereits eine allgemeine Zollprüfung angekündigt (vgl. Akte GM-HZA-2026-001). Im Rahmen einer Verbrauchsteuerprüfung wären folgende Feststellungspunkte zu erwarten:

1. **Steuerlager ohne Bewilligung:** Sofern keine Bewilligung vorliegt, droht eine Nachforderung der Energiesteuer ohne die Steueraussetzungsvorteile sowie ggf. ein Bußgeld nach § 381 AO.
2. **Fehlende Mengenaufzeichnungen:** §§ 60–65 EnergieStV verlangen lückenlose Zu- und Abgangsaufzeichnungen für alle Energieerzeugnisse im Steuerlager. Fehlende Aufzeichnungen führen zur Schätzung (§ 162 AO).
3. **Verspätete Entlastungsanträge:** Das HZA wird prüfen, ob die Antragsfristen eingehalten wurden; eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 110 AO) ist nur bei unverschuldeter Fristversäumnis möglich.

#### 5. Empfohlene Maßnahmen

| Priorität | Maßnahme                                                                                   | Frist       | Verantwortlich                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1         | Prüfung, ob Steuerlager-Bewilligung HZA Stuttgart vorliegt                                 | Sofort      | Steuerabteilung                  |
| 1         | Falls keine Bewilligung: Antrag auf nachträgliche Steuerlager-Bewilligung (§ 7 EnergieStG) | 30.04.2026  | Zollbeauftragter + Steuerberater |
| 2         | Mengenaufzeichnungen 2024 und 2025 rekonstruieren                                          | 15.05.2026  | Haustechnik + Steuerabteilung    |
| 2         | Entlastungsanträge 2025 (§ 53a, § 51 EnergieStG) fristgerecht bis 31.12.2026 einreichen    | 30.06.2026  | Steuerberater                    |
| 3         | Technische Dokumentation Prüfstände für LPG-Entlastungsnachweis erstellen                  | 30.05.2026  | Technikteam                      |
| 3         | HZA-Prüfungsbegleitung vorbereiten (Unterlagen für Verbrauchsteuerprüfung)                 | fortlaufend | Zollbeauftragter                 |

#### 6. Zusammenfassung

Die Lagerung von Energieerzeugnissen in Mengen deutlich oberhalb der gesetzlichen Freimengen ohne nachgewiesene Steuerlager-Bewilligung stellt ein erhebliches verbrauchsteuerliches Risiko dar. Zuzüglich der verspätet vorbereiteten Entlastungsanträge für 2025 summiert sich das potenzielle Korrektur- und Bußgeldrisiko auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Mit Blick auf die laufende HZA-Prüfung ist eine unverzügliche interne Klärung und proaktive Kontaktaufnahme mit dem Hauptzollamt Stuttgart geboten.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **antidumping\_bescheid.docx**

08\_antidumping/antidumping\_bescheid.docx

---

HAUPTZOLLAMT STUTTGART

Referat Abgabenerhebung / Antidumping  
Theodor-Heuss-Str. 4 | 70174 Stuttgart | Tel.: 0711/9005-0  
poststelle.hza-stuttgart@zoll.bund.de

Az.: HZA-STU-2026-AD-00741  
Datum: 08. April 2026

Globalmaschinen GmbH

– Zollabteilung / z. Hd. Herrn Schramm –  
Rotebühlplatz 18  
70178 Stuttgart

Bescheid über die Festsetzung von Antidumpingzoll  
Aktenzeichen: HZA-STU-2026-AD-00741

Tenor

Das Hauptzollamt Stuttgart setzt gegenüber der Globalmaschinen GmbH, EORI-Nr. DE 1234567890001, folgende Abgaben fest:

| Anmeldungs-Nr.    | Datum      | Warenbezeichnung         | KN-Code    | Menge    | AD-Zoll | Gesamt        |
|-------------------|------------|--------------------------|------------|----------|---------|---------------|
| STU-ANM-26-001201 | 12.01.2026 | Stahl-Schrauben M8       | 7318 15 69 | 6.000 kg | 78,8 %  | 15.261,00 EUR |
| STU-ANM-26-001544 | 05.02.2026 | Sechskant-Muttern M8     | 7318 16 91 | 2.400 kg | 78,8 %  | 5.509,20 EUR  |
| STU-ANM-26-002018 | 22.02.2026 | Unterlegscheiben DIN 125 | 7318 22 90 | 1.800 kg | 78,8 %  | 2.292,84 EUR  |

| Abgabenart                 | Betrag        |
|----------------------------|---------------|
| Normaler Zoll (gesamt)     | 1.029,56 EUR  |
| Antidumpingzoll (gesamt)   | 22.033,48 EUR |
| Einfuhrumsatzsteuer (19 %) | 4.385,00 EUR  |
| Gesamtfestsetzung          | 27.448,04 EUR |

Zahlungsziel: 10 Werktage nach Bekanntgabe.

IBAN: DE72 5900 0000 0059 0010 20 | BIC: MARKDEF1590 | Verwendungszweck: HZA-STU-2026-AD-00741

Begründung

I. Sachverhalt

Die Beteiligte hat im Zeitraum Januar bis Februar 2026 Verbindungselemente aus Eisen und Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China in die Europäische Union eingeführt. In keiner der drei Zollanmeldungen wurde ein TARIC-Zusatzcode für den chinesischen Hersteller eingetragen. Gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2024/1827 richtet sich der Antidumpingzollsatz nach dem jeweiligen Hersteller; ohne Nachweis ist der Residualzollsatz von 78,8 % anzuwenden.

## **II. Rechtliche Würdigung**

Gemäß Art. 1 VO (EU) 2024/1827 wird auf Einfuhren von Verbindungselementen aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in der VR China ein endgültiger Antidumpingzoll erhoben. Die Waren der Beteiligten fallen unter den sachlichen Anwendungsbereich. Da kein TARIC-Zusatzcode angegeben und kein Herstellernachweis erbracht wurde, ist der Residualzollsatz anzuwenden (EuGH C-93/18, Optimail). Die Nacherhebung erfolgt nach Art. 105 UZK innerhalb der 3-Jahresfrist.

## **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Hauptzollamt Stuttgart, Theodor-Heuss-Str. 4, 70174 Stuttgart, einzulegen.

Der Einspruch hemmt die Vollziehung nicht. Aussetzung der Vollziehung nach § 361 AO kann gesondert beantragt werden.

i.A. Renate Kowalski  
Sachbearbeiterin Abgabenerhebung  
Hauptzollamt Stuttgart

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **ubo\_kyc\_sanktionsrisiko.docx**

10\_aml\_kyc/ubo\_kyc\_sanktionsrisiko.docx

---

# UBO/KYC-Bericht: Endkunden-Prüfung und Sanktionsrisikobewertung

Dokumenttyp: KYC-Bericht / Enhanced Due Diligence

Aktenzeichen: GM-KYC-2026-022

Erstellt: 17. April 2026

Verfasser: Franziska Mehlhorn, Compliance-Analystin

Geprüft: Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin

Status: Eskalation – EDD abgeschlossen, Empfehlung: Geschäftsbeziehung vorerst nicht aufnehmen

## 1. Prüfungsanlass und Prüfungsumfang

Im Rahmen der Neukundenprüfung für die Lieferkette CNC-Steuermodul GX-900 wurden für alle beteiligten Entitäten KYC- und UBO-Prüfungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt:

### Rechtliche Grundlage:

- Geldwäschegesetz (GwG), §§ 10–11, 14–17 (Sorgfaltspflichten, vereinfachte/verstärkte Sorgfaltspflichten)
- § 5 GwG (Risikobasierter Ansatz)
- FATF-Empfehlungen Nr. 10, 12 (CDD, Politisch exponierte Personen)
- Art. 3 VO (EU) 269/2014 (Bereitstellungsverbot gegenüber gelisteten Personen)
- BaFin-Auslegungshinweise zum GwG (Stand 2023)

### Prüfungsobjekte:

1. Turan Industrial Trading Ltd. (Händler, Istanbul)
2. Murat A. (UBO Turan, ungeklärter Trefferverdacht)
3. Al Noor FZE (Zahlungspartei, Dubai)
4. Atyrau Machinery Partners LLP (Endkunde, Kasachstan)

## 2. KYC-Dokumentation: Turan Industrial Trading Ltd.

### 2.1 Erhobene Unterlagen

| Dokument                                     | Vorlage              | Qualität                                  | Bewertung              |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Handelsregistrauszug Istanbul Ticaret Sicili | 03/2026              | Gut, offiziell apostilliert               | OK                     |
| Gesellschaftsvertrag (Esas Sözleşme)         | 02/2024              | Türkisch, ohne beglaubigte Übersetzung    | Unvollständig          |
| Jahresabschluss 2024                         | Fehlt                | —                                         | Fehlt                  |
| UBO-Selbstauskunft                           | 04/2026              | Ausgefüllt, nur Initial "A." für Nachname | Unvollständig          |
| Ausweisdokument UBO Murat A.                 | Fehlt                | —                                         | Fehlt                  |
| Transparenzregister                          | Nicht anwendbar (TK- | —                                         | EU-Transparenzregister |

|                             |               |  |        |
|-----------------------------|---------------|--|--------|
| (Deutschland: §§ 18–21 GwG) | Gesellschaft) |  | prüfen |
|-----------------------------|---------------|--|--------|

**Gesamtbewertung Dokumentation Turan:** Erhebliche Dokumentationslücken. Jahresabschluss und vollständige UBO-Identifikation fehlen. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG ist die Identität des wirtschaftlich Berechtigten vollständig zu klären; eine bloße Initial-Angabe genügt nicht.

## 2.2 UBO-Prüfung Murat A.

Der als wirtschaftlich Berechtigter gemeldete Murat A. hält laut Selbstauskunft 85 % an Turan Industrial Trading Ltd. Ein Transparenzregistrauszug für das türkische Unternehmen ist im türkischen Handelsrecht nicht identisch zum deutschen Transparenzregister; die Angaben wurden nur aus der Selbstauskunft entnommen.

### Red-Flag-Prüfung UBO:

- Kein vollständiger Nachname übermittelt
- Geburtsdatum nicht bestätigt (Selbstauskunft ohne Dokument)
- Trefferverdacht in WorldCheck auf "Murat Arslan" (vgl. Sanktionsprüfbericht GM-SANKT-2026-017)
- Mögliche doppelte Staatsangehörigkeit (TK + RU) nicht ausgeschlossen
- Kein Nachweis über Herkunft des Geschäftskapitals

### Politisch exponierte Person (PEP)?

Eine PEP-Abfrage in der WorldCheck-Datenbank für "Murat A." / Istanbul ergibt keinen direkten PEP-Treffer. Aufgrund des ungeklärten Sanktionstreffer-Verdachts ist eine eingehende PEP-Prüfung mit vollständigen Identitätsdaten erforderlich, bevor ein Negativ-Urteil ausgestellt werden kann.

## 3. KYC-Dokumentation: Al Noor FZE, Dubai

### 3.1 Erhobene Unterlagen

| Dokument                             | Vorlage                         | Qualität                 | Bewertung     |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| JAFZA-Registrierungsbestätigung      | 01/2026                         | Digital, keine Apostille | Eingeschränkt |
| Gesellschaftsvertrag                 | Fehlt                           | —                        | <b>Fehlt</b>  |
| UBO-Erklärung (Ahmed Al-Rashidi)     | 04/2026                         | Name + Nationality       | Oberflächlich |
| Ausweisdokument (Pass) Al-Rashidi    | Kopie (keine beglaubigte Kopie) | Schlechte Bildqualität   | Unzureichend  |
| Jahresabschluss / Geschäftstätigkeit | Fehlt                           | —                        | <b>Fehlt</b>  |
| Bankreferenz                         | Fehlt                           | —                        | <b>Fehlt</b>  |

### 3.2 Wirtschaftliche Substanzprüfung

Die Jebel Ali Free Zone (JAFZA) ermöglicht die Gründung von Unternehmen mit minimalen Anforderungen an physische Präsenz. Al Noor FZE wurde laut JAFZA-Eintrag 2021 gegründet und hat gemäß öffentlich verfügbaren Informationen:

- Keine eigene Webseite (Domain nicht registriert)
- Kein LinkedIn-Profil des Unternehmens
- Nur eine registrierte Adresse (Business Center JAFZA)

- Keine nachweisbare Mitarbeiterzahl

**Bewertung wirtschaftliche Substanz:** Sehr geringer Substanznachweis. Al Noor FZE erscheint nach vorläufiger Einschätzung als Briefkastengesellschaft (Shell Company). Die Zahlung von 48.000 EUR Provision ohne erkennbare wirtschaftliche Gegenleistung erhöht das Geldwäsche-Risiko erheblich.

#### Typologien gemäß FATF-Bericht "Trade-Based Money Laundering" (2020):

- Over- oder Under-Invoicing (Missbrauch von Handelsdokumenten)
- Phantom Shipment (Zahlung ohne reale Warenlieferung)
- Multiple Invoicing

Das Zahlungsmuster (Provision aus Deutschland an VAE-FZE, zeitgleich mit Industriegüterlieferung nach Kasachstan) entspricht Risikotypologie Nr. 3.1 der FATF-Guidance "Trade-Based Money Laundering – Typologies".

## 4. KYC-Dokumentation: Atyrau Machinery Partners LLP, Kasachstan

### 4.1 Erhobene Unterlagen

| Dokument                              | Vorlage       | Qualität | Bewertung |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Kasachischer Handelsregistrauszug     | Fehlt         | —        | Fehlt     |
| Gesellschaftsvertrag                  | Fehlt         | —        | Fehlt     |
| UBO-Erklärung                         | Fehlt         | —        | Fehlt     |
| Endverwendungserklärung (EUC)         | Fehlt         | —        | Fehlt     |
| Referenzprojekte / Geschäftstätigkeit | Keine Angaben | —        | Unklar    |

**Gesamtbewertung Atyrau Machinery Partners:** KYC-Prüfung vollständig offen. Das Unternehmen ist nach aktuellem Stand eine unbekannte Entität ohne jegliche Dokumentation. Eine Geschäftsbeziehung oder Warenlieferung ist unter diesen Umständen nicht zulässig.

## 5. Gesamtbewertung und Ergebnisbewertung

### 5.1 Risikoeinstufung nach § 5 GwG (Risikobasierter Ansatz)

| Entität                       | Risikofaktor                                                 | GwG-Risikostufe | EDD erforderlich?    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Turan Industrial Trading Ltd. | Lückendokumentation, UBO ungeklärt                           | Hoch            | Ja                   |
| Murat A. (UBO)                | Sanktionstrefferverdacht, keine Identitätsdokumente          | Sehr hoch       | Ja, prioritär        |
| Al Noor FZE                   | Briefkastengesellschaft-Verdacht, VAE-Risiko, hohe Provision | Sehr hoch       | Ja, prioritär        |
| Atyrau Machinery Partners LLP | Vollständig unbekannt, kein KYC                              | Unklar / Hoch   | Ja, vollständige CDD |

## 5.2 Konsequenzen für die Geschäftsbeziehung

Gemäß § 10 Abs. 9 GwG ist das Eingehen oder die Fortsetzung einer Geschäftsbeziehung verboten, wenn die Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können. Dies ist für alle vier Entitäten derzeit der Fall.

**Empfehlung:** Die Geschäftsbeziehung mit Turan Industrial Trading Ltd. und der damit verbundenen Lieferkette ist bis zur vollständigen KYC-Klärung einzufrieren. Die Vorauszahlung von 125.000 EUR ist zu sichern.

## 5.3 Meldepflicht nach § 43 GwG

Die Kombination aus ungeklärtem Sanktionstrefferverdacht (Murat A.), wirtschaftlich substanzloser Zwischenentität (Al Noor FZE) und fehlendem Endkunden-KYC begründet einen Verdacht auf Geldwäsche oder Sanktionsumgehung. **Eine Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit (FIU) nach § 43 GwG ist zu prüfen.** Die interne Prüfung ist zu dokumentieren; im Zweifel ist zu melden.

## 6. Bank-Anfrage Enhanced Due Diligence

Die Hausbank der Globalmaschinen GmbH (BW-Bank Stuttgart) hat eine Enhanced Due Diligence (EDD)-Anfrage gestellt. Die Bank hat signalisiert, dass bei ausbleibender Klärung des VAE-Zahlungswegs die Zahlungsabwicklung für künftige Transaktionen eingeschränkt werden könnte. Folgend die geforderten Unterlagen:

5. Nachweis wirtschaftlicher Hintergrund Al Noor FZE (Geschäftstätigkeit)
6. Erklärung zum Zweck der Provision (48.000 EUR)
7. Vollständige UBO-Kette Turan Industrial Trading
8. Erklärung zur Endverwendung der Ware (Kasachstan)

**Frist (Bank):** 30. April 2026.

## 7. Nächste Schritte

| Priorität | Maßnahme                                                         | Frist      | Verantwortlich             |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1         | Liefersperre und Zahlungsstopp bis KYC-Klärung                   | Sofort     | Geschäftsführung           |
| 1         | FIU-Meldung prüfen (interne Dokumentation)                       | 19.04.2026 | Dr. Brennecke              |
| 2         | Anforderung vollständiger Pass-Kopie Murat A. (beglaubigt)       | 22.04.2026 | Compliance                 |
| 2         | Anforderung Handelsregister KZ + UBO Atyrau Machinery Partners   | 22.04.2026 | Compliance                 |
| 2         | Substanzprüfung Al Noor FZE (Bankauszug, MwSt-Registrierung VAE) | 30.04.2026 | Compliance                 |
| 3         | Antwort an BW-Bank EDD-Anfrage                                   | 30.04.2026 | Dr. Brennecke + Compliance |
| 3         | Wiedervorlage gesamter                                           | 30.04.2026 | Franziska Mehlhorn         |

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
|  | KYC-Akte |  |  |
|--|----------|--|--|

*GM-KYC-2026-022 | Franziska Mehlhorn, Compliance-Analystin | 17.04.2026*

*Geprüft: Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin | 17.04.2026*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **hza\_bafa\_pruefung\_anhoerung.docx**

11\_pruefung\_ermittlung/hza\_bafa\_pruefung\_anhoerung.docx

---

## Globalmaschinen GmbH

Rotebühlplatz 18 | 70178 Stuttgart

Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin | Tel.: +49 711 123456-77

s.brennecke@globalmaschinen-gmbh.de

---

### Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Referat 411 – Industriegüter

Frankfurter Str. 29–35

65760 Eschborn

Stuttgart, 29. April 2026

### Stellungnahme zu drei Ausfuhren – Ihr Az. BAFA-2026-EK-00771

Unser Az.: GM-VTG-2026-001

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihr Auskunftersuchen vom 05. April 2026 und erstatten namens der Globalmaschinen GmbH innerhalb der gewährten Frist folgende Stellungnahme:

#### I. Allgemeines zur Gesellschaft

Die Globalmaschinen GmbH ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen (ca. 280 Beschäftigte), das CNC-Steuermodule und Ersatzteile produziert und weltweit vertreibt. Ein internes Exportkontrollprogramm (ICP) ist vorhanden und wird derzeit einer vollständigen Überprüfung und Verbesserung unterzogen.

#### II. Zu Ausfuhr 1: CNC-Steuermodul GX-900 (10 Stück, Januar 2026)

Die Ausfuhr erfolgte an Turan Industrial Trading Ltd., Istanbul. Bei der Auftragsannahme wurde eine interne Risikoprüfung durchgeführt. Das Modul GX-900 wurde intern als nicht listenpflichtig eingestuft. Diese Einschätzung war nach heutiger Erkenntnis unzutreffend: Das GX-900 fällt unter Position 2B001.b der EU-Dual-Use-Güterliste (9-Achsen-Interpolation, Positioniergenauigkeit  $\leq 1 \mu\text{m}$ ). Die Gesellschaft hat nach Bekanntwerden unverzüglich einen Lieferstopp verhängt (12.04.2026) und erklärt sich zur vollständigen Kooperation bereit.

#### III. Zu Ausfuhr 2: CNC-Steuermodul GX-900 (25 Stück, März 2026)

Zum Zeitpunkt der Ausfuhr war bekannt, dass eine BAFA-Anfrage zur Güterklassifizierung eingeleitet werden sollte, aber noch nicht abgeschlossen war. Die Versandfreigabe wurde fehlerhafterweise nicht gestoppt. Die Gesellschaft bedauert diesen Vorgang. Hinsichtlich der Endverwendung war der Gesellschaft keine beabsichtigte

Russland-Lieferung bekannt; interne Kommunikation mit möglichen Hinweisen ist Gegenstand der laufenden internen Untersuchung.

IV. Zu Ausfuhr 3: Servo-Interface-Board (50 Stück, Februar 2026)

Das Servo-Interface-Board wurde als Ersatzteil ohne eigene Listenpflicht eingestuft. Die Gesellschaft bittet um behördliche Bestätigung, ob das Board als Zulieferteil eines 2B001-Gutes der Listenkontrolle unterliegt. Bis zur Klärung wurden keine weiteren Ausfuhren freigegeben.

V. Kooperationsbereitschaft und Maßnahmen

Die Gesellschaft erklärt sich zur vollständigen Kooperation bereit. Sie ist bereit, auf Anfrage alle internen Dokumente offenzulegen. Folgende Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet:

- Lieferstopp für alle GX-900-Sendungen seit 12.04.2026
- Legal Hold für alle relevanten Unterlagen und Kommunikation
- Vollständige ICP-Gap-Analyse und Maßnahmenplan (Az. GM-ICP-2026-001)
- Erweiterte KYC-Prüfungen für alle betroffenen Handelspartner
- Freiwillige Information von BAFA und HZA Stuttgart

VI. Risikobewertung der Prüfungsfelder

| Prüfungsfeld                      | Risiko    | Mögliche Feststellung            | Sanktionspotenzial                  |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Dual-Use-Ausfuhr ohne Genehmigung | Hoch      | 2B001-Gut ohne BAFA-Genehmigung  | \$ 17 AWG bis 15 J. Freiheitsstrafe |
| Sanktionsverstoß / Umgehung RU    | Sehr hoch | Hinweise auf Drittstaatenrouting | \$ 17 AWG; VO 833/2014              |
| Antidumping-Zoll (AD)             | Mittel    | Fehlender Zusatzcode             | Nacherhebung 27.000 EUR             |
| Energiesteuer / Steuerlager       | Mittel    | Betrieb ohne Bewilligung         | Nachsteuer + \$ 381 AO              |

Mit freundlichen Grüßen

Globalmaschinen GmbH

Dr. Sabine Brennecke  
Syndikusrechtsanwältin

Anlagen:

- Anlage 1: Technisches Datenblatt GX-900 (Version 3.2)  
Anlage 2: Dual-Use-Prüfbericht GM-EK-2026-041-DU  
Anlage 3: Lieferbestätigungen (3 Stück)  
Anlage 4: Interne Exportkontroll-Checklisten

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **krisenkommunikation\_entwurf.docx**

12\_presse/krisenkommunikation\_entwurf.docx

---

# Krisenkommunikation: Q&A und Pressemitteilung

**Dokumenttyp:** Krisenkommunikations-Entwurf (intern, nicht zur Veröffentlichung)

**Aktenzeichen:** GM-PR-2026-005

**Erstellt:** 14. April 2026, 09:30 Uhr

**Verfasser:** Lena Hauser, Head of Communications; Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin

**Status:** Entwurf – Freigabe durch Geschäftsführung ausstehend

**Anlass:** Presseanfrage Süddeutsche Wirtschaftszeitung vom 14.04.2026, Antwortfrist 16:00 Uhr

## 1. Ausgangssituation

Die Süddeutsche Wirtschaftszeitung (SWZ) hat am 14. April 2026 um 09:15 Uhr eine Presseanfrage an die Unternehmenskommunikation der Globalmaschinen GmbH übermittelt. Inhalt:

*"Uns liegen Informationen vor, wonach die Globalmaschinen GmbH trotz der geltenden EU-Russland-Sanktionen CNC-Steuermodule über türkische und kasachische Zwischenhändler in die Russische Föderation geliefert haben soll. Können Sie dies bestätigen oder dementieren? Welche internen Kontrollmaßnahmen bestanden? Kooperiert Ihr Unternehmen mit den Behörden?"*

## 2. Interne Lagebewertung (Stand 14.04.2026, 10:00 Uhr)

| Frage                                                 | Interne Antwort                   | Kommunizierbar?                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hat Globalmaschinen wissentlich RU beliefert?         | Nein – es liegen keine Belege vor | Ja                                                         |
| Sind Waren an Turan/KZ-Endkunden ausgeliefert worden? | Ja (Jan + März 2026)              | Ja (eingeräumt)                                            |
| Gibt es internen Chat mit "Kasachstan"-Formulierung?  | Ja – Bewertung durch RA läuft     | Nein – kein Kommentar zu laufenden internen Untersuchungen |
| Ist BAFA/HZA eingeschaltet?                           | Ja – kooperieren                  | Ja (kooperativ darstellen)                                 |
| Ist Lieferstopp verhängt?                             | Ja, seit 12.04.2026               | Ja (proaktiv kommunizieren)                                |
| Gibt es Strafverfolgungsrisiko?                       | Hoch bei Dual-Use, Sanktionen     | Nicht kommentieren                                         |

**Pressestrategie:** Proaktive Transparenz über konkrete Schritte; kein Kommentar zu laufenden behördlichen Prüfungen; keine Aussagen zu internen Untersuchungsergebnissen; klare Distanzierung von bewusster Sanktionsumgehung.

## 3. Q&A-Dokument (intern und extern verwendbar)

### F1: Hat die Globalmaschinen GmbH trotz EU-Sanktionen Waren nach Russland geliefert?

A: Die Globalmaschinen GmbH hat zu keinem Zeitpunkt Waren wissentlich in die Russische Föderation, nach Belarus oder in den Iran geliefert und hält die geltenden EU-Sanktionsregime

uneingeschränkt für verbindlich. Das Unternehmen wurde durch eine Presseanfrage darauf aufmerksam, dass Vorwürfe einer möglichen indirekten Weiterlieferung im Raum stehen. Diese Hinweise nehmen wir außerordentlich ernst. Wir haben unverzüglich interne Ermittlungen eingeleitet und kooperieren vollständig mit den zuständigen Behörden.

**F2: Haben Sie Waren an türkische oder kasachische Händler geliefert?**

A: Ja, die Globalmaschinen GmbH beliefert weltweit Händler und Distributoren, darunter auch in der Türkei und in Zentralasien. Dies ist rechtmäßige unternehmerische Tätigkeit. Jede Lieferung wird einer Exportkontrolle und Sanktionsprüfung unterzogen. Nachdem uns Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten in einem konkreten Liefervorgang bekannt wurden, haben wir am 12. April 2026 einen vollständigen Lieferstopp für die betroffenen Produktlinien verhängt, der bis zur vollständigen Klärung aufrechterhalten wird.

**F3: Welche internen Kontrollmaßnahmen bestanden?**

A: Die Globalmaschinen GmbH unterhält ein internes Exportkontrollprogramm (ICP), das Sanktionslistenprüfungen, Güterklassifizierungen und Endverwendungsprüfungen umfasst. In einem konkreten Fall hat das bestehende System offenbar nicht ausreichend gewirkt. Wir haben deshalb eine vollständige Gap-Analyse des ICP beauftragt und werden auf deren Basis unmittelbar zusätzliche Kontrollmaßnahmen implementieren.

**F4: Kooperiert Globalmaschinen mit den zuständigen Behörden?**

A: Ja, uneingeschränkt. Wir haben sowohl das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als auch das Hauptzollamt Stuttgart über die uns bekannten Vorgänge informiert und stellen sämtliche angeforderten Unterlagen zur Verfügung. Wir werden jede behördliche Maßnahme aktiv unterstützen.

**F5: Wird es Konsequenzen für Mitarbeiter geben?**

A: Wir führen eine interne Untersuchung durch und werden auf deren Basis alle erforderlichen personellen und organisatorischen Konsequenzen ziehen. Zu laufenden internen Ermittlungen äußern wir uns nicht öffentlich.

**F6: Welche wirtschaftlichen Folgen erwarten Sie?**

A: Zum jetzigen Zeitpunkt konzentrieren wir uns auf die vollständige Aufklärung des Sachverhalts. Zu möglichen wirtschaftlichen Folgen werden wir keine Prognosen abgeben.

**F7: Wann wurde Ihnen das Problem bekannt?**

A: Erste Hinweise ergaben sich im Rahmen routinemäßiger Compliance-Prüfungen Anfang April 2026. Unmittelbar danach wurden interne Sicherungsmaßnahmen eingeleitet.

#### **4. Pressemitteilung (Entwurf – vorbehaltlich Geschäftsführungsfreigabe)**

##### **PRESSEMITTEILUNG**

##### **Globalmaschinen GmbH leitet interne Untersuchung ein – vollständige Kooperation mit Behörden**

*Stuttgart, 14. April 2026* – Die Globalmaschinen GmbH hat nach Bekanntwerden von Vorwürfen einer möglichen Verletzung von EU-Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften interne Ermittlungen eingeleitet und eine vollständige Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden erklärt.

Das Stuttgarter Maschinenbauunternehmen, das CNC-Steuermodule und Industriekomponenten weltweit vertreibt, betont, dass wissentliche Verstöße gegen die EU-Sanktionsregime weder stattgefunden haben noch geduldet werden. Erste interne Prüfungen haben jedoch ergeben, dass in einzelnen Liefervorgängen die internen Kontrollprozesse nicht in vollem Umfang gegriffen haben.

"Wir nehmen diese Erkenntnisse mit größtem Ernst. Die vollständige Aufklärung hat absolute Priorität. Wir haben unverzüglich einen Lieferstopp verhängt, unsere Compliance-Strukturen intensiviert und informieren proaktiv die zuständigen Behörden", erklärt Marcus Vogt, Geschäftsführer der Globalmaschinen GmbH.

Das Unternehmen hat am 12. April 2026 einen sofortigen Lieferstopp für die betroffenen Produktlinien verhängt. Zusätzlich wurden folgende Maßnahmen eingeleitet:

- **Interne Untersuchung** unter Leitung der Syndikusrechtsanwältin mit Unterstützung externer Fachberater
- **Legal Hold** für alle relevanten Unterlagen und Kommunikation
- **Vollständige Kooperation** mit BAFA und Hauptzollamt Stuttgart
- **Gap-Analyse des Exportkontrollprogramms** und sofortige Nachbesserung
- **Erweiterte KYC-Prüfungen** für alle bestehenden und neuen Handelspartner in Drittstaaten

Globalmaschinen GmbH beliefert weltweit Maschinenbauunternehmen und ist seit seiner Gründung 1978 den Grundsätzen regelkonformen Wirtschaftens verpflichtet. Das Unternehmen wird über den Fortgang der Untersuchung transparent berichten.

##### **Kontakt für Presseanfragen:**

Lena Hauser | Head of Communications

Globalmaschinen GmbH | Rotebühlplatz 18 | 70178 Stuttgart

Tel.: +49 711 123456-90 | [presse@globalmaschinen-gmbh.de](mailto:presse@globalmaschinen-gmbh.de)

## 5. Kommunikationsplan und Zeitschiene

| Zeitpunkt             | Maßnahme                                                                       | Verantwortlich           | Kanal                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14.04.2026, 15:30 Uhr | Presseanfrage SWZ beantworten (Statement)                                      | Hauser + Brennecke       | E-Mail                   |
| 14.04.2026, 16:00 Uhr | Interne Mitarbeiterinformation (kurz)                                          | Vogt (GF)                | Intranet                 |
| 15.04.2026            | Pressemitteilung veröffentlichen (falls keine weitere Medienberichterstattung) | Hauser                   | Presseverteiler, Website |
| 16.04.2026            | Kundeninformation (betroffene Handelspartner)                                  | Vertriebsleiter Bergmann | Direkte Anschreiben      |
| 30.04.2026            | Update: Erste Ergebnisse der internen Untersuchung kommunizieren               | Hauser + Brennecke       | Pressemitteilung         |
| Fortlaufend           | Social-Media-Monitoring: SWZ-Artikel, Twitter/X, LinkedIn                      | Hauser                   | Tweetdeck / Mention      |

### 5.1 Risikoszenarien und Reaktionen

| Szenario                                              | Wahrscheinlichkeit | Reaktion                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SWZ veröffentlicht umfangreichen Artikel              | Hoch               | Statement + PM sofort veröffentlichen; GF für Interview bereitstellen         |
| Weitere Medien greifen Thema auf                      | Mittel             | Einheitliches Q&A an alle Redaktionen; kein Einzelinterview ohne Vorbereitung |
| Strafverfolgungsbehörden treten an die Öffentlichkeit | Gering             | Kein Kommentar; ausschließlich Verweis auf vollständige Kooperation           |
| Großkunde kündigt Vertrag / Beziehung                 | Mittel             | Sofortige Direktkommunikation durch GF                                        |
| Aktionärsbedenken (falls Finanzinvestoren)            | Gering             | Investor-Relations-Statement vorbereiten                                      |

## 6. Interne Kommunikations-Sperre

Alle Mitarbeitern sind angewiesen, **keine** Aussagen gegenüber Medien, Behörden oder Dritten zu machen, ohne vorherige Abstimmung mit der Syndikusrechtsanwältin oder der Unternehmenskommunikation. Anfragen sofort an Lena Hauser (+49 711 123456-90) weiterleiten.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **krisenkommunikation\_pressemitteilung.docx**

12\_presse/krisenkommunikation\_pressemitteilung.docx

---

## **PRESSEMITTEILUNG**

Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben – vorbehaltlich GF-Freigabe

---

Stuttgart, 14. April 2026

### **Globalmaschinen GmbH leitet interne Untersuchung ein – vollständige Kooperation mit Behörden erklärt**

Stuttgart, 14. April 2026 – Die Globalmaschinen GmbH hat nach Bekanntwerden von Vorwürfen einer möglichen Verletzung von EU-Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften interne Ermittlungen eingeleitet und eine vollständige Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden erklärt.

Das Stuttgarter Maschinenbauunternehmen, das CNC-Steuermodule und Industriekomponenten weltweit vertreibt, betont, dass wissentliche Verstöße gegen die EU-Sanktionsregime weder stattgefunden haben noch geduldet werden. Erste interne Prüfungen haben jedoch ergeben, dass in einzelnen Liefervorgängen die internen Kontrollprozesse nicht in vollem Umfang gegriffen haben.

*„Wir nehmen diese Erkenntnisse mit größtem Ernst. Die vollständige Aufklärung hat absolute Priorität. Wir haben unverzüglich einen Lieferstopp verhängt, unsere Compliance-Strukturen intensiviert und informieren proaktiv die zuständigen Behörden.“*

– Marcus Vogt, Geschäftsführer Globalmaschinen GmbH

### **Eingeleitete Maßnahmen**

Das Unternehmen hat folgende Sofortmaßnahmen ergriffen:

- Lieferstopp für alle betroffenen Produktlinien seit 12. April 2026
- Interne Untersuchung unter Leitung der Syndikusrechtsanwältin
- Legal Hold für alle relevanten Unterlagen und Kommunikation
- Vollständige Kooperation mit BAFA und Hauptzollamt Stuttgart
- Gap-Analyse des Internen Exportkontrollprogramms (ICP) und sofortige Nachbesserung
- Erweiterte KYC-Prüfungen für alle bestehenden und neuen Drittländerspartner

## Über Globalmaschinen GmbH

Die Globalmaschinen GmbH wurde 1978 in Stuttgart gegründet und beschäftigt heute rund 280 Mitarbeitende. Das Unternehmen entwickelt und produziert CNC-Steuermodule, Servoantriebssysteme und Präzisionskomponenten für den internationalen Maschinenbau. Globalmaschinen ist seit seiner Gründung den Grundsätzen regelkonformen Wirtschaftens verpflichtet.

---

### Pressekontakt:

Lena Hauser | Head of Communications

Globalmaschinen GmbH | Rotebühlplatz 18 | 70178 Stuttgart

Tel.: +49 711 123456-90 | [presse@globalmaschinen-gmbh.de](mailto:presse@globalmaschinen-gmbh.de)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## exportkontrollsystem\_gap.docx

13\_icp/exportkontrollsystem\_gap.docx

---

## **ICP-Gap-Analyse und Maßnahmenplan: Internes Exportkontrollprogramm (ICP)**

**Dokumenttyp:** Gap-Analyse / Compliance-Bericht

**Aktenzeichen:** GM-ICP-2026-001

**Erstellt:** 18. April 2026

**Verfasser:** Dr. Sabine Brennecke, Syndikusrechtsanwältin; Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter, Exportkontrollbeauftragter

**Adressat:** Geschäftsführung Globalmaschinen GmbH

**Status:** Abgeschlossen – Maßnahmenplan zur Genehmigung

### **1. Einleitung und Prüfungsanlass**

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) empfiehlt exportierenden Unternehmen die Einrichtung und kontinuierliche Pflege eines **Internen Exportkontrollprogramms (ICP)** gemäß den BAFA-Compliance-Leitlinien (Stand: 2023) sowie den Best Practices der EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821.

Anlass der vorliegenden Gap-Analyse ist die im April 2026 festgestellte Genehmigungsversäumnis bei der Ausfuhr von CNC-Steuermodulen GX-900 (Pos. 2B001.b EU-Dual-Use-Liste) sowie die behördlichen Anfragen von BAFA und HZA Stuttgart. Die Analyse soll Schwachstellen im bestehenden ICP identifizieren und einen priorisierten Maßnahmenplan entwickeln.

#### **Prüfungsrahmen:**

- BAFA-Compliance-Leitlinien 2023
- EU-Dual-Use Best Practice Guidance 2023 (EU-Kommission)
- ISO 19600 (Compliance-Management-Systeme, Referenz)
- DIHK-Leitfaden Exportkontrolle für KMU

## **2. ICP-Elemente: Soll-Ist-Vergleich**

### **2.1 Commitment der Unternehmensleitung**

| <b>Kriterium</b>                                      | <b>Soll</b> | <b>Ist</b>                            | <b>Lücke</b>         |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| Exportkontrollpolitik schriftlich fixiert             | Ja          | Nein – nur mündliche Anweisung        | <b>Ja</b>            |
| Benennung Exportkontrollbeauftragter (EKB)            | Ja          | Ja – Dipl.-Ing. Hofstädter            | Nein                 |
| EKB mit direktem Zugang zu GF                         | Ja          | Eingeschränkt (über Abteilungsleiter) | <b>Ja (partiell)</b> |
| Sanktionierung von EK-Verstößen durch GF kommuniziert | Ja          | Nein                                  | <b>Ja</b>            |

|                               |    |      |           |
|-------------------------------|----|------|-----------|
| Jährliches EK-Review durch GF | Ja | Nein | <b>Ja</b> |
|-------------------------------|----|------|-----------|

**Bewertung:** Das Commitment der Unternehmensleitung ist formal nicht verankert. Der EKB hat keine ungehinderte Eskalationslinie zur Geschäftsführung. Eine schriftliche Exportkontroll-Policy fehlt.

## 2.2 Risikoanalyse und Güterklassifizierung

| Kriterium                                 | Soll             | Ist                                    | Lücke     |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| Güterklassifizierung aller Exportprodukte | Ja, dokumentiert | Excel-Tabelle, veraltet, ohne Freigabe | <b>Ja</b> |
| Vier-Augen-Prinzip bei Klassifizierung    | Ja               | Nein                                   | <b>Ja</b> |
| Aktualisierung bei Produktänderungen      | Ja (automatisch) | Nein (ad hoc)                          | <b>Ja</b> |
| ECCN-Bezug (US-EAR) für US-Komponenten    | Ja               | Nein – nicht erfasst                   | <b>Ja</b> |
| Dokumentation Dual-Use-Negativprüfung     | Ja, pro Artikel  | Nein                                   | <b>Ja</b> |
| Catch-All-Prüfungsroutine                 | Ja               | Nein                                   | <b>Ja</b> |

**Bewertung:** Die Güterklassifizierung ist das kritischste Schwachstellen-Element. Die Excel-Klassifizierungsliste hat kein Versionsmanagement, keine Freigabeprozesse und erfasst keine US-EAR-Bezüge. Das GX-900 wurde fehlerhaft eingestuft; dieser Fehler konnte mangels Vier-Augen-Kontrolle nicht abgefangen werden.

## 2.3 Sanktionsscreening

| Kriterium                                | Soll | Ist                              | Lücke                |
|------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------|
| Screening vor Auftragsannahme            | Ja   | Nein – erst bei Versandfreigabe  | <b>Ja (kritisch)</b> |
| Transaktionsbezogenes Screening          | Ja   | Nein – monatlich                 | <b>Ja (kritisch)</b> |
| Screening UBO / wirtschaftl. Berechtigte | Ja   | Nein – nur Firmenname            | <b>Ja</b>            |
| Screening aller Zahlungsparteien         | Ja   | Nein                             | <b>Ja</b>            |
| Verwendetes Tool lizenziert und aktuell  | Ja   | WorldCheck (aktuell, lizenziert) | Nein                 |
| False-Positive-Eskalationsverfahren      | Ja   | Informal                         | <b>Ja (partiell)</b> |
| Screening-Dokumentation pro Transaktion  | Ja   | Nein                             | <b>Ja</b>            |

**Bewertung:** Das Sanktionsscreening erfolgt zu spät im Prozess (erst bei Versandfreigabe) und ist nicht transaktionsbezogen. Eine Vorauszahlung von 125.000 EUR wurde ohne vorheriges Screening freigegeben.

## 2.4 Genehmigungsmanagement

| Kriterium                                          | Soll | Ist                 | Lücke     |
|----------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|
| Genehmigungspflichtige Transaktionen identifiziert | Ja   | Nein – kein Prozess | <b>Ja</b> |

|                                                |    |                    |                      |
|------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------|
| Liefersperre bis Genehmigungseingang           | Ja | Nein               | <b>Ja</b>            |
| Genehmigungsarchiv (10 Jahre)                  | Ja | Nicht vorhanden    | <b>Ja</b>            |
| Nutzung EU-Allgemeingenehmigungen dokumentiert | Ja | Nicht dokumentiert | <b>Ja</b>            |
| BAFA-Kommunikation koordiniert                 | Ja | Ad hoc             | <b>Ja (partiell)</b> |

## 2.5 Geschäftspartnerprüfung (Business Partner Compliance)

| Kriterium                                                  | Soll | Ist                       | Lücke     |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------|
| Standardisiertes Onboarding neuer Händler                  | Ja   | Nein – kein Prozess       | <b>Ja</b> |
| Vier-Augen-Prinzip bei Neukunden                           | Ja   | Nein                      | <b>Ja</b> |
| UBO-Verifizierung                                          | Ja   | Nur Selbstauskunft        | <b>Ja</b> |
| Endverwendungserklärungen (EUC) für listenpflichtige Güter | Ja   | Nein – nicht systematisch | <b>Ja</b> |
| Vertragliche No-Re-Export-Klauseln (Art. 12g VO 833/2014)  | Ja   | Nein                      | <b>Ja</b> |
| Red-Flag-Checkliste im Onboarding                          | Ja   | Nein                      | <b>Ja</b> |

## 2.6 Training und Schulung

| Kriterium                               | Soll | Ist                      | Lücke     |
|-----------------------------------------|------|--------------------------|-----------|
| Jährliche EK-Grundschulung für Vertrieb | Ja   | Einmalig 2022 (veraltet) | <b>Ja</b> |
| Spezialschulung für EKB                 | Ja   | Extern, zuletzt 2023     | Partiell  |
| Schulungsnachweis dokumentiert          | Ja   | Nein                     | <b>Ja</b> |
| Fallstudien / Praxissimulationen        | Ja   | Nein                     | <b>Ja</b> |
| Onboarding-Schulung neue MA             | Ja   | Nein                     | <b>Ja</b> |

## 2.7 CBAM-Compliance

| Kriterium                              | Soll            | Ist                                    | Lücke                |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|
| CBAM-Verantwortlicher benannt          | Ja              | Nein                                   | <b>Ja</b>            |
| CBAM-Relevanz der Importe geprüft      | Ja              | Nicht systematisch (CSV vorhanden)     | <b>Ja (partiell)</b> |
| Quartalsberichte CBAM-Portal           | Ja (ab 2026 Q1) | Ausstehend                             | <b>Ja</b>            |
| Emissionsdaten von Lieferanten erhoben | Ja              | Teilweise (Stahl: ja; Aluminium: nein) | <b>Ja</b>            |

## 2.8 AWV-Meldungen

| Kriterium | Soll | Ist | Lücke |
|-----------|------|-----|-------|
|-----------|------|-----|-------|

|                                         |    |                                   |           |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------|
| AWV-Meldepflichten systematisch geprüft | Ja | Nein – dezentral                  | <b>Ja</b> |
| Meldungen fristgerecht                  | Ja | Nein – rückständig (Jan–Mrz 2026) | <b>Ja</b> |
| Zentrale Koordination AWV               | Ja | Nein                              | <b>Ja</b> |

### 3. Gap-Zusammenfassung

| Bereich                        | Anzahl Lücken | Kritikalität            |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Commitment Unternehmensleitung | 4             | Mittel                  |
| Güterklassifizierung           | 6             | <b>Sehr hoch</b>        |
| Sanktionsscreening             | 7             | <b>Sehr hoch</b>        |
| Genehmigungsmanagement         | 5             | Hoch                    |
| Geschäftspartnerprüfung        | 6             | Hoch                    |
| Training / Schulung            | 5             | Mittel                  |
| CBAM-Compliance                | 4             | Mittel                  |
| AWV-Meldungen                  | 3             | Mittel                  |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>40</b>     | <b>Hoch (gewichtet)</b> |

### 4. Maßnahmenplan

#### Sofortmaßnahmen (bis 30. April 2026)

| # | Maßnahme                                                                          | Verantwortlich | Frist         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Schriftliche Export-Compliance-Policy erstellen und durch GF unterzeichnen lassen | Dr. Brennecke  | 25.04.2026    |
| 2 | Transaktionsbezogenes Sanktionsscreening für alle offenen Aufträge nachholen      | Mehlhorn       | 22.04.2026    |
| 3 | Liefersperre für alle GX-900-Sendungen aufrechterhalten                           | Vogt (GF)      | fortlaufend   |
| 4 | Legal Hold bestätigen und dokumentieren                                           | Dr. Brennecke  | abgeschlossen |
| 5 | FIU-Meldung prüfen und ggf. erstatten                                             | Dr. Brennecke  | 19.04.2026    |
| 6 | AWV-Nachmeldungen für Jan–Mrz 2026 an Bundesbank erstatten                        | Schramm        | 30.04.2026    |

#### Kurzfristige Maßnahmen (bis 30. Juni 2026)

| #  | Maßnahme                                                                   | Verantwortlich  | Frist      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 7  | Güterklassifizierungsliste in ERP-System überführen (mit Freigabeworkflow) | IT + Hofstädter | 31.05.2026 |
| 8  | Screening-Workflow auf Pre-Order-Stufe vorverlagern                        | IT + Mehlhorn   | 31.05.2026 |
| 9  | Red-Flag-Checkliste einführen (Händler-Onboarding)                         | Brennecke       | 15.05.2026 |
| 10 | Standard-EUC-Vorlage                                                       | Hofstädter      | 31.05.2026 |

|    |                                                                              |               |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|    | entwickeln und für alle Drittlandslieferungen einführen                      |               |            |
| 11 | Vertragsmuster für Händlerverträge (inkl. Art. 12g VO 833/2014) überarbeiten | Dr. Brennecke | 31.05.2026 |
| 12 | CBAM-Verantwortlichen benennen; Q1/2026-Bericht CBAM-Portal einreichen       | Schramm       | 15.06.2026 |
| 13 | Grundschulung Exportkontrolle für alle Mitarbeitern im Vertrieb (4 h)        | Hofstädter    | 30.05.2026 |

## Mittelfristige Maßnahmen (bis 31. Dezember 2026)

| #  | Maßnahme                                                                             | Verantwortlich         | Frist      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 14 | ICP-Handbuch erstellen (alle Prozesse dokumentiert)                                  | Brennecke + Hofstädter | 30.09.2026 |
| 15 | ICP-Audit durch externen Exportkontrollberater                                       | Extern                 | 30.11.2026 |
| 16 | Sanktionsscreening-Tool in ERP integrieren (API WorldCheck)                          | IT                     | 30.09.2026 |
| 17 | BAFA-Dialogue: Freiwillige Selbstanzeige und ICP-Verbesserungsprogramm kommunizieren | Dr. Brennecke          | 31.05.2026 |
| 18 | REX-Registrierung beantragen                                                         | Schramm                | 30.04.2026 |
| 19 | Energiesteuer-Compliance (Steuerlager-Bewilligung, Entlastungsanträge)               | Schramm                | 30.06.2026 |
| 20 | Jährlicher ICP-Review-Termin im Kalender der GF verankern (12/2026 + jährlich)       | Vogt (GF)              | 31.12.2026 |

## 5. Kostenrahmen

| Maßnahmenblock                                        | Geschätzte Kosten            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| IT-Systeme (ERP-Anpassung, API-Screening)             | 35.000–55.000 EUR            |
| Externer Berater (Audit, Schulung)                    | 18.000–25.000 EUR            |
| Personalaufwand intern (EKB, Compliance, IT)          | ca. 120 Personentage         |
| Laufende Screeningkosten (WorldCheck erhöhte Nutzung) | ca. 6.000 EUR/Jahr           |
| <b>Gesamt (einmalig)</b>                              | <b>ca. 53.000–80.000 EUR</b> |

### 6. Fazit

Das bestehende ICP der Globalmaschinen GmbH weist in allen acht geprüften Bereichen erhebliche Lücken auf. Kritisch sind insbesondere die fehlerhafte Güterklassifizierung und das zu spät und zu selten durchgeführte Sanktionsscreening. Die vorliegenden Lücken haben direkt zu der jetzt eingetretenen behördlichen Prüfungssituation beigetragen.

Der 20-Punkte-Maßnahmenplan ist realistisch umsetzbar und adressiert alle identifizierten Schwachstellen. Seine zügige Umsetzung ist auch im Hinblick auf die BAFA-Kooperationsbereitschaft und eine mögliche Milderung von Bußgeldsanktionen strategisch geboten. Eine freiwillige Selbstanzeige und der Nachweis eines laufenden ICP-Verbesserungsprogramms sind nach der Verwaltungspraxis des BAFA geeignet, das Sanktionsermessen positiv zu beeinflussen.

*GM-ICP-2026-001 | Dr. Sabine Brennecke; Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter | 18.04.2026*